



Estratégia
Concursos

Aula 03

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual Civil*

Autor:

Ricardo Torques

28 de Janeiro de 2023

Sumário

Pressupostos processuais	4
Partes e procuradores	5
1 – Capacidades	5
1.1 – Capacidade de ser parte	6
1.2 – Capacidade de estar em juízo	6
1.3 – Capacidade processual (ou postulatória)	9
1.4 – Legitimação para agir	11
2 – Deveres das partes e de seus procuradores	12
2.1 – Deveres	13
2.2 – Responsabilidade das Partes por Dano Processual	15
2.3 – Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas	16
2.4 – Gratuidade da Justiça	24
3 – Procuradores	28
4 – Sucessão das Partes e dos Procuradores	30
Litisconsórcio	31
1 – Conceito	31
2 – Classificação	32
2.1 – Quanto aos sujeitos	32
2.2 – Quanto ao momento	32
2.3 – Quanto aos efeitos	34
2.4 – Quanto à obrigatoriedade	34
2.5 – Efeito da sentença sem observância das regras do litisconsórcio necessário	38
2.6 – Regime jurídico do litisconsórcio	38



2.7 – Aspectos pontuais	39
Intervenção de Terceiros.....	40
1 – Introdução.....	40
2 – Classificação.....	40
2.1 – Intervenção típica e intervenção atípica.....	40
2.2 – Intervenção de terceiros espontânea ou provocada	41
2.3 – Intervenção de terceiro por inserção ou por ação	42
3 – Assistência.....	42
3.1 – Hipóteses de cabimento.....	42
3.2 – Espécies.....	42
3.3 – Procedimento	44
4 – Denúnciação da lide.....	45
4.1 – Hipóteses de denúnciação da lide	45
4.2 – Procedimento e formação.....	46
5 – Chamamento ao processo.....	47
5.1 – Hipóteses	47
5.2 – Procedimento	47
5.3 – Formação do título executivo.....	48
6 – Incidente de descon sideração da personalidade jurídica	48
6.1 – Objetivo e caracterização.....	48
6.2 – Modelos	49
6.3 – Legitimidade.....	49
6.4 – Procedimento	49
6.5 – Efeitos do julgamento	50



7 – Amicus Curiae	50
Questões Comentadas	52
Partes e Procuradores.....	52
Litisconsórcio	62
Intervenção de Terceiros	66
Lista de Questões.....	77
Partes e Procuradores.....	77
Litisconsórcio	80
Intervenção de Terceiros	82
Gabarito.....	86



PARTES E PROCURADORES

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A aula de hoje tem por finalidade estudar os “sujeitos do processo”, assunto expressamente disciplinado no CPC. Na realidade, o Código dedica um livro (*Livro III*) específico para tratar do assunto.

O objetivo será justamente compreender esses dispositivos, que abrangem os arts. 70–138. Ainda dentro do estudo de “sujeitos do processo”, a próxima aula será dedicada ao estudo do tema “Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça”, disciplinado do art. 139 até o art. 187.

Portanto, na aula de hoje veremos três conteúdos:



Antes de começar, é relevante que você saiba que o assunto “sujeitos do processo” abrange todos aqueles que, de algum modo, participam do processo. Esses sujeitos podem ser parciais ou imparciais.

↳ sujeitos **parciais** – partes (autor e réu) e sujeitos intervenientes.

↳ sujeitos **imparciais** – juiz e seus auxiliares.

A aula de hoje é voltada para o estudo dos **sujeitos parciais do processo**.

Boa aula!

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Os pressupostos processuais são todos os elementos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia do procedimento.

Os elementos de existência são chamados, por grande parte da doutrina, de **pressupostos processuais**, que serão aqui considerados como **pressupostos processuais em sentido estrito** (*stricto sensu*).

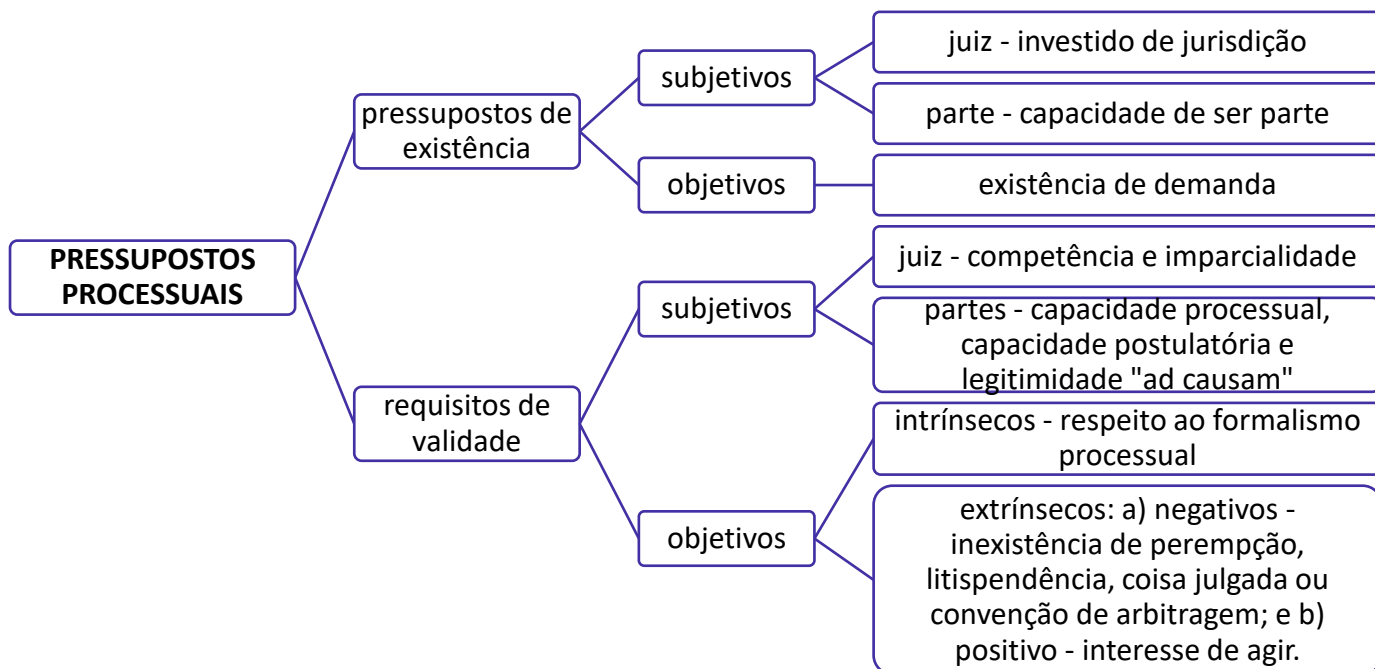
Assim, para que o processo seja constituído com todos os seus pressupostos, é importante que estejam configurados os “elementos de existência”.

Somente haverá um processo se existirem os sujeitos principais do processo – parte autora e parte ré – e o juiz. Sem eles, não há processo. Tem-se, assim, um elemento de existência do processo, também conhecido como pressuposto de existência.



Uma vez existente o processo, podemos discutir a sua validade. Dito de outra forma, para que o processo transcorra validamente, as partes devem ter capacidade de estarem no processo, ou seja, com capacidade processual e com jurisdição.

Assim...



O que faremos ao longo desta aula será estudar os pressupostos de existência e os requisitos de validade, ambos no seu aspecto objetivo e, ambos, em relação às partes.

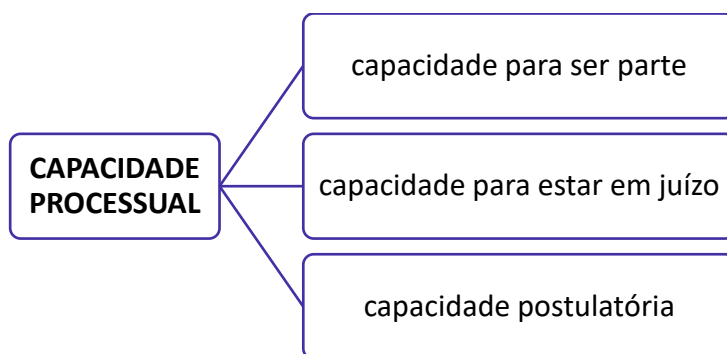
PARTES E PROCURADORES

O assunto deste tópico está situado a partir do art. 70 do CPC. Trata-se de assunto relevante, pois, entre outras coisas, abrange a diferença entre a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade processual, que será o primeiro tópico da presente aula.

1 – Capacidades

A capacidade **de ser parte**, a **de estar em juízo** e a **postulatória** são conceitos distintos. Segundo a doutrina, capacidade processual é gênero que comporta as espécies.

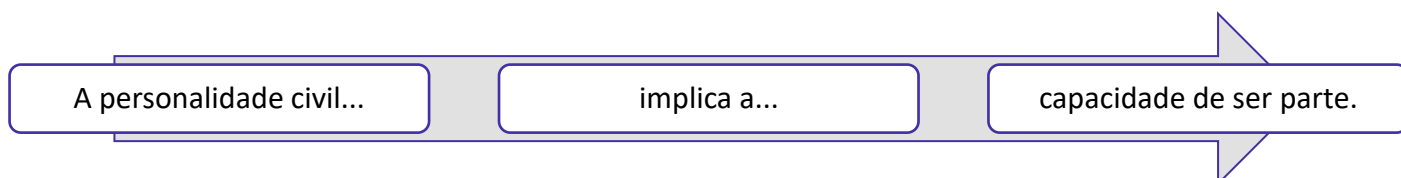




1.1 – Capacidade de ser parte

Segundo a doutrina¹, a capacidade de ser parte é a personalidade judiciária, ou seja, a aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual.

A capacidade de ser parte (também conhecida como capacidade processual ou judiciária) remete ao conceito de capacidade civil. De modo didático, podemos afirmar que a personalidade civil do Direito Civil (material) corresponde à capacidade de ser parte no Direito Processual Civil.



Importante destacar que a capacidade de ser parte é mais ampla que a personalidade civil, pois, para além das pessoas, excepcionalmente, o Direito Processual assegura a capacidade de ser parte a determinados entes sem personalidade jurídica, para, excepcionalmente, atuarem na defesa de direitos e interesses próprios, para manutenção, preservação, autonomia e independência em relação a outro órgão. Bons exemplos disso são a figura do condomínio, a massa falida e o espólio.

1.2 – Capacidade de estar em juízo

A capacidade de estar em juízo é sinônimo de capacidade processual em sentido estrito, ou *legitimatio ad processum*. Refere-se ao modo como se exerce a ação e a defesa no curso do processo, em relação à prática de atos processuais.

Define-se capacidade de estar em juízo como a aptidão para praticar atos processuais independentemente de assistência ou de representação, pessoalmente ou por intermédio de pessoas indicadas pela lei, como ocorre, por exemplo, no caso do síndico e do inventariante.

De acordo com o Código Civil (CC), *toda pessoa é capaz de direito e deveres na ordem civil* (art. 1º). Assim, todos que nascem com vida possuem personalidade civil, pois estão aptos a exercer direitos e deveres

¹ DIDIER JR., Fredie. **Curso de Direito Processual Civil**, 18ª edição. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 316.

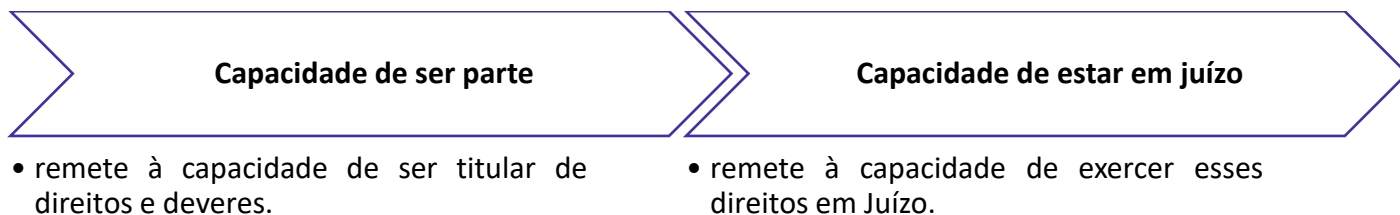


perante a ordem civil. **Entre esses direitos está a possibilidade de figurar como parte em um processo** (a capacidade de ser parte).

Contudo, para figurar como autor ou réu em um processo, não basta ter capacidade para ser parte; é necessário ter capacidade de estar em juízo. Essa **capacidade de estar em juízo garante à pessoa a possibilidade de, validamente, exercer a capacidade de ser parte**.

Portanto, a capacidade de ser parte está relacionada, no âmbito do Direito Civil, com a capacidade jurídica,

Para que determinada pessoa possa estar em juízo, ela precisa **estar no exercício dos seus direitos**



Por exemplo, *um incapaz, embora possua capacidade de ser parte, não tem capacidade de estar em Juízo, exceto mediante representação, assistência ou curadoria*. Prestigia-se, com a capacidade de estar em Juízo, o correto exercício da vontade e a defesa dos direitos pretendidos no processo.

Art. 71. O **incapaz** será **representado ou assistido** por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

O que diferencia a representação da assistência é a medida da capacidade. Se a pessoa for absolutamente incapaz, será representada; se for relativamente incapaz, será assistida. No último caso (assistência), a parte possui alguma capacidade, razão pela qual poderá participar do processo, embora necessariamente acompanhada do assistente. No caso da representação, os atos em nome do incapaz são praticados pelo representante, sempre no interesse do incapaz.

A curadoria do incapaz, por sua vez, será determinada em **duas situações**:

a) quando o incapaz não possuir representante ou assistente; ou

Por exemplo, *adolescente órfão, cuja guarda esteja em definição*.

b) quando os interesses do incapaz colidirem com os interesses do representante ou do assistente.

Por exemplo, *quando a criança deveria estar sob os cuidados apenas do genitor, pois é falecida a genitora, e este negligencia seus direitos. A criança, nesse caso, necessita de curador especial para ir a Juízo*.

O curador, portanto, será nomeado para tratar dos bens e interesses do incapaz, uma vez que ele não tem capacidade de fazê-lo por si só. O curador tem por função proteger a esfera jurídica do incapaz que não tem representante, ou no caso de interesses colidentes.



Além disso, o art. 72 do CPC prescreve **a designação de curador especial para o réu preso revel e para réus revéis que foram citados por edital ou por hora certa**. Essas citações, ao contrário da citação pessoal, são consideradas fictas. Presume-se que ocorreu a citação, embora, na prática, as chances de ter havido a comunicação da parte sejam ínfimas.

Assim, se a parte for citada como ré em determinado processo e for revel, ou seja, se não contestar a ação, o Código prevê que será designado curador especial para exercer a capacidade civil em Juízo em nome do citado. O curador especial é uma espécie de representante processual e sua atuação restringe-se aos limites do processo e tem por finalidade suprir uma irregularidade na representação do processo, uma vez que a parte, em razão das circunstâncias, não detém capacidade para atuar sozinha.

A curadoria, nessas três hipóteses, persistirá até que o preso revel ou os réus citados fictamente decidam constituir um advogado.

As regras que vimos acima são aplicadas perfeitamente às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Contudo, em relação às pessoas jurídicas, por se tratar de uma ficção jurídica, temos uma questão específica a ser estudada, disciplinada no art. 75 do CPC. Além de tratar das pessoas jurídicas de um modo geral, esse dispositivo trata da capacidade de alguns entes sem personalidade jurídica.

Segundo a doutrina majoritária, é importante distinguir, nesse dispositivo, as hipóteses de representação das hipóteses de apresentação.

O que seria essa apresentação?

As pessoas jurídicas não são incapazes processualmente, logo, não é correto falar em representação. As pessoas jurídicas se farão presentes por intermédio dos seus representantes. Portanto, é tecnicamente mais correto falar que elas são apresentadas ao invés de representadas. Assim, do dispositivo acima podemos distinguir:

PRESENTAÇÃO	REPRESENTAÇÃO
↳ a União é apresentada pela AGU; ↳ o Estado e o Distrito Federal são apresentados pelos seus procuradores; ↳ o Município se faz presente no processo por intermédio do prefeito ou do procurador ou da Associação de Representação de Municípios; ↳ a autarquia e a fundação de direito público são apresentados por quem determina a lei do ente federado;	↳ a massa falida é representada pelo administrador judicial; ↳ a herança jacente ou vacante é representada por seu curador; ↳ o espólio é representado pelo inventariante; ↳ a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica são representados pela pessoa a quem couber a administração de seus bens; e ↳ o condomínio é representado pelo administrador ou síndico.



↳ a pessoa jurídica é apresentada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;

↳ a pessoa jurídica estrangeira se faz presente pelo gerente, pelo representante ou pelo administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Algumas observações são relevantes. Prevê o art. 75, § 1º, que, em caso de inventariante dativo (nomeado pelo juízo), os herdeiros serão intimados para acompanhar o andamento do processo e para fiscalizar a atuação do inventariante. Isso ocorre porque o inventariante é pessoa desconhecida da família. Veja:

O §2º esclarece que, no caso de sociedade ou de associações sem personalidade jurídica, não é admissível a oposição da irregularidade de constituição para evitar a demanda judicial. Seria o exemplo de o administrador dos bens de um pequeno comércio sem personalidade jurídica alegar, em juízo, que não pode quitar a dívida porque a empresa não pode ser parte, uma vez que foi constituída de forma irregular.

Veja como o assunto foi abordado em prova:

(TJ-DFT - 2015) À luz do Código de Processo Civil, julgue o item que se segue, relativo a partes e procuradores.

As sociedades sem personalidade jurídica, se demandadas, não poderão opor a irregularidade de sua constituição.

Comentários

A assertiva está **correta**, pois se refere ao art. 75, §2º, do CPC.

O §3º, na sequência, trata da capacidade de estar em juízo para empresas estrangeiras. Nesse caso, de acordo com o inc. IX acima, o gerente, o representante ou o administrador da filial será presumivelmente autorizado a receber citações para quaisquer processos que envolvam a empresa no território brasileiro.

Por fim, o §4º prevê que, no caso dos Estados (e do Distrito Federal), é possível ajustamento de compromisso para a prática de atos processuais pelos procuradores de um estado em relação a outro. Por exemplo, *o Estado do Paraná e de São Paulo fixam convênio para que os procuradores de São Paulo possam praticar atos processuais em nome do Estado do Paraná nos órgãos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo e os procuradores do Estado do Paraná possam praticar atos processuais em defesa dos interesses do Estado de São Paulo em relação às ações que envolvam o ente no Poder Judiciário paranaense.*

1.3 – Capacidade processual (ou postulatória)

Para praticar atos no processo exige-se a capacidade postulatória, que é conferida, em regra, ao advogado habilitado perante a OAB. Fala-se “em regra”, pois temos situações nas quais a capacidade postulatória é conferida à parte diretamente, tal como observamos em alguns processos que tramitam perante os Juizados Especiais e no caso do *habeas corpus*.



Para fins do nosso estudo, devemos compreender a **capacidade postulatória** como o **atributo para que determinada pessoa possa praticar validamente atos processuais**. Esse atributo é conferido ao advogado regular perante a OAB e, em situações específicas, à própria parte.

Quando a parte não possuir capacidade postulatória, deverá entregar uma procuração a um advogado, que o representará em Juízo. Se o magistrado verificar, no curso do processo, qualquer situação de incapacidade processual ou irregularidade na representação, por falta de capacidade, deverá suspender o curso do processo e fixar prazo para que a parte corrija o vício.

Regularizado o vício relativo ao correto exercício da capacidade postulatória, o processo seguirá seu rumo. Caso a parte descumpra a determinação judicial, incidem as consequências previstas nos §§ do art. 76.

No §1º temos as consequências que podem decorrer caso o processo esteja na instância originária, vale dizer, na instância em que o processo é analisado pela primeira vez.

É importante registrar que a instância originária se dá, em regra, perante os Juízes de primeiro grau, que estão lotados na Comarca ou nas Unidades Judiciárias. A segunda instância, entretanto, poderá atuar originariamente nas hipóteses especificamente previstas, como nos casos de ações originárias de Tribunais em decorrência de foro por prerrogativa de função. Em ambos os casos são aplicadas as consequências previstas abaixo:

- ✎ Se o autor não regularizar a incapacidade processual ou a irregularidade de representação, o processo será extinto sem resolução do mérito.
- ✎ Se o réu não regularizar a incapacidade processual ou a irregularidade de representação, ele será revel no processo, considerando-se a recusa para se manifestar validamente no processo.
- ✎ Se for terceiro interessado no processo, poderá ser excluído ou considerado revel.

Na fase recursal devemos observar as regras constantes do §2º. Caso seja identificada a incapacidade postulatória ou a irregularidade de representação na fase postulatória, se o recorrente não corrigir o vício, o recurso não será conhecido. Agora, se ao vício der causa o recorrido, as contrarrazões eventualmente juntadas ao processo serão bloqueadas (ou desentranhadas) dos autos.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova...



(FUNPRESP-EXE - 2016) Acerca da capacidade postulatória e do litisconsórcio, julgue o item a seguir.

A capacidade postulatória, definida como a autorização legal para atuar em juízo, é prerrogativa de advogados públicos e privados e defensores públicos, por exemplo.

Comentários



A assertiva está **correta**. A capacidade postulatória diz respeito à capacidade atribuída aos advogados, públicos e privados, para funcionarem como procuradores em juízo, a fim de representarem as partes.

1.4 – Legitimação para agir

Para encerrar a primeira parte, é importante deixar claro que as capacidades que estudamos acima não se confundem com a legitimação.

A pessoa, pela simples existência, tem a capacidade de ser parte. Digamos que seja plenamente capaz, não esteja presa e tenha sido citada regularmente; logo, terá também capacidade de estar em Juízo. Vamos supor, ainda, que essa pessoa tenha constituído advogado de forma regular, que juntou a documentação nos autos de forma que não há qualquer vício da capacidade postulatória. Na situação acima, ainda que atendidas as regras relativas à capacidade, pode ocorrer de a parte não ter legitimação para agir sozinha no processo.

São situações, portanto, que, para além da capacidade, exigem que duas ou mais pessoas atuem juntas no processo ou, pelo menos, que ambas as partes (com capacidade de ser parte, estar em juízo e postulatória) sejam intimadas.

Essas situações envolvem a denominada legitimação para agir, que está disciplinada nos arts. 73 e 74 do CPC.

Conforme o art. 73, os cônjuges somente poderão propor ações que envolvam os bens do casal conjuntamente. Do mesmo modo, quando demandados em lide que envolva bens do casal, ambos os cônjuges devem ser citados.

Antes de iniciar, é importante registrar que as regras que veremos abaixo se aplicam tanto aos cônjuges (casados por intermédio de contrato solene) como àqueles que convivem em união estável, conforme expõe o §3º do art. 73.

O *caput* do art. 73 estabelece que **os cônjuges somente terão legitimidade para agir se estiverem juntos nas ações que envolvam direito real imobiliário, a não ser que o casamento se dê em regime de bens de separação absoluta**.

Desse modo, cabe destacar que não é necessário formar litisconsórcio no polo ativo, basta o consentimento do cônjuge. Dito de outra forma, a parte poderá agir sozinha desde que tenha obtido o consentimento do cônjuge e isso reste provado no processo.

Quando estiverem no polo passivo da ação, ambos os cônjuges devem ser citados nas ações que envolverem as hipóteses citadas nos incisos do §1º do art. 73:

§ 1º Ambos os cônjuges **serão necessariamente citados** para a ação:

I - que verse sobre **direito real imobiliário**, **SALVO** quando casados sob **o regime de separação absoluta de bens**;

II - **resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles**;



III - **fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;**

IV - **que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.**

No que diz respeito às ações possessórias, prevê o §2º, abaixo citado, que a participação do cônjuge somente será necessária se tratar de comosse ou de ato que seja praticado por ambos os cônjuges.

Por fim, vimos que **os cônjuges devem demandar juntos**. Sabemos, contudo, que a prerrogativa de movimentar o Poder Judiciário é pessoal. Dito de outra forma, ninguém pode ser compelido a ingressar com uma ação, muito embora seja compelido a atuar no polo passivo (mesmo quando a parte não se manifesta no processo, se regularmente citada, será considerada revel).

Como não há possibilidade de forçar alguém a ingressar com uma ação judicial, **como resolver as situações nas quais a ação somente pode ser proposta por ambos os cônjuges, tal como vimos acima, em relação às ações reais imobiliárias?** Nesse caso, devemos avaliar se a negativa de consentimento é válida. Caso não seja, a parte interessada poderá ajuizar uma demanda a fim de que o juiz supra o consentimento judicialmente.

Para fins de prova, você deve ter em mente que a ação de suprimento de vontade de um dos cônjuges poderá ser proposta em duas situações:

- ↳ negativa de um dos cônjuges sem justo motivo; e
- ↳ quando for impossível o cônjuge conceder o consentimento.

Veja como o assunto já foi explorado em prova:

(TJ-DFT - 2015) À luz do Código de Processo Civil, julgue o item que se segue, relativos a partes e procuradores.

O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ações sobre direitos reais imobiliários; contudo, a autorização do marido e a outorga da mulher podem suprir-se judicialmente se um cônjuge a recusar ao outro sem justo motivo ou se for-lhe impossível dá-la.

Comentários

A assertiva está **correta**, conforme previsto nos arts. 73 e 74 do CPC.

Finalizamos, com isso, a primeira parte relativa ao assunto “partes e procuradores”.

2 – Deveres das partes e de seus procuradores

Este tópico é extenso, pois o CPC é bastante específico e disciplina de forma detalhada vários assuntos. Vamos tratar de quatro temas principais: deveres; responsabilidade das partes por dano processual; despesas; e gratuidade da justiça.



2.1 – Deveres

Todo o curso processual deve ser orientado pelas regras de **probidade**. O processo deve ser conduzido de forma reta e íntegra, com atuação honesta e honrada dos envolvidos no procedimento. Nesse contexto, o CPC fixa seis deveres que são aplicados às partes, aos procuradores e a todos aqueles que, de algum modo, participam do processo.

De acordo com o art. 77 do CPC:

✚ **É dever das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participem do processo expor os fatos conforme a verdade.**

Aqui temos referência direta ao dever de veracidade. Não basta, contudo, expor os fatos com veracidade, as partes não podem omitir informações básicas e imprescindíveis para o julgamento da causa.

✚ **É dever das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participem do processo não formular pretensão destituída de fundamento.**

Veda-se que aqueles que estiverem envolvidos com o processo formulem alegações sem qualquer respaldo jurídico.

✚ **É dever das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participem do processo não produzir provas e não praticar atos inúteis e desnecessários para declaração ou defesa do direito.**

É direito das partes produzir todas as provas admitidas em direito, desde que úteis e necessárias ao deslinde do processo. Em decorrência da efetividade, atos inúteis ou desnecessários devem ser repelidos, ainda que teoricamente possam ser praticados. Trata-se de medida de racionalização do processo.

✚ **É dever das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participem do processo informar e manter atualizados os endereços para recebimento das notificações.**

✚ **É dever das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação.**

✚ **É dever das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participem do processo não praticar inovação ilegal no estado de fato ou de bem ou direito litigioso.**

✚ **É dever das partes manter o dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações.**

Na violação dos deveres acima, o juiz advertirá as partes que o não cumprimento das decisões jurisdicionais, a criação de embaraços à efetivação do processo ou a inovação ilegal no estado de fato ou de bem litigioso pode ser punido como ato atentatório à dignidade da justiça.

Assim, de acordo com o explicitado no §2º, se, mesmo advertida, a parte ainda violar os deveres acima, será **multada em até 20% do valor da causa**. Note que essa multa poderá ser de até 20%, pelo que podemos ter uma multa de 5%, 10% e até de 20%. Não será admissível, como regra, multa que supere esse percentual.



Essa multa poderá ser aplicada à parte independentemente de ter vencido ou perdido a demanda e, se não for paga, a parte será **inscrita em dívida ativa** para ser **cobrada em execução fiscal**. O valor arrecadado não é devido à parte contrária, mas será **destinado a fundos de modernização do Poder Judiciário**.

Prevê o § 4º, do art. 77, que essa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se confunde com a multa punitiva pelo não cumprimento espontâneo da sentença no prazo de 15 dias (art. 523, §1º, do CPC) e com a fixação de multa coercitiva quando a sentença não contiver um valor pecuniário, mas determinar alguma obrigação de fazer ou não-fazer (art. 536, §1º, do CPC).

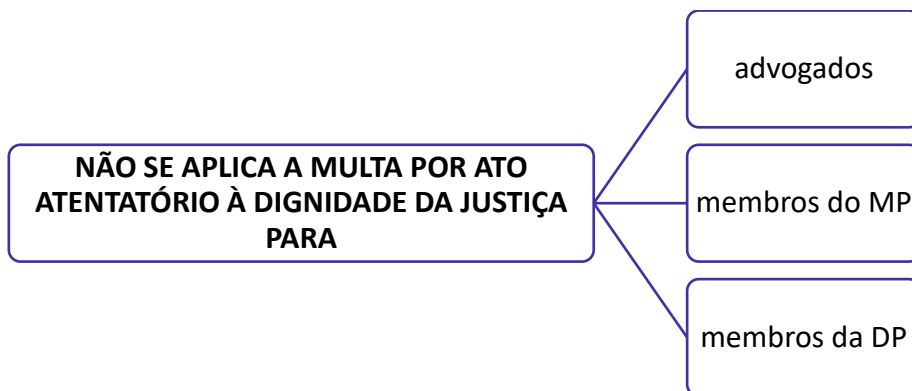
Ainda em relação aos parâmetros da multa, se o valor da causa for baixo, ou não puder ser estimado, resta inviável aplicar a multa “de até 20%”. Para essas situações, prevê o §5º que a multa poderá ser aplicada, segundo o critério de razoabilidade do magistrado, em valor de até 10 vezes o salário-mínimo.

Assim:

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA		MULTAS PUNITIVAS E COERCITIVAS PELO NÃO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA
↪ até 20% do valor da causa ou até 10 vezes o salário-mínimo quando irrisório ou inestimável o valor da causa.	≠	↪ 10% sobre o valor da causa ou multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

Por fim, é importante destacar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça não é aplicável aos advogados, aos membros do Ministério Público e à Defensoria Pública. Para esses cargos, temos a aplicação das respectivas regras disciplinares.

Muita atenção a esse detalhe:



Além da multa que poderá ser aplicada, em relação à impossibilidade de praticar inovação ilegal no estado de fato ou de bem ou direito litigioso, o §7º estabelece que, se ficar configurada a hipótese de inovação ilegal, o juiz poderá tomar duas atitudes, para além da aplicação das multas cujas regras foram estudadas acima. Poderá o juiz:

1. determinar o restabelecimento do estado anterior; e
2. impossibilitar a manifestação da parte nos autos até purgação do atentado.



2.2 – Responsabilidade das Partes por Dano Processual

Os arts. 79 e 80 tratam do **dano processual**. Dano processual é o resultado da litigância de má-fé. Se a parte agir com interesses espúrios no processo, poderá ser condenada a indenizar o dano processual causado. Importante destacar que a expressão “parte” é ampla, pois abrange não apenas o autor ou o réu, mas também eventuais intervenientes.

Pergunta-se:

Quais as condutas caracterizadas como litigância de má-fé que podem gerar dano processual?

As condutas estabelecidas nos incisos do art. 80. Leia com atenção!

Art. 80. Considera-se **litigante de má-fé** aquele que:

- I - deduzir pretensão ou defesa **contra texto expresso de lei ou fato incontroverso**;
- II - **alterar a verdade** dos fatos;
- III - usar do processo para conseguir **objetivo ilegal**;
- IV - opuser **resistência injustificada ao andamento** do processo;
- V - **proceder de modo temerário** em qualquer incidente ou ato do processo;
- VI - **provocar incidente manifestamente infundado**;
- VII - **interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório**.

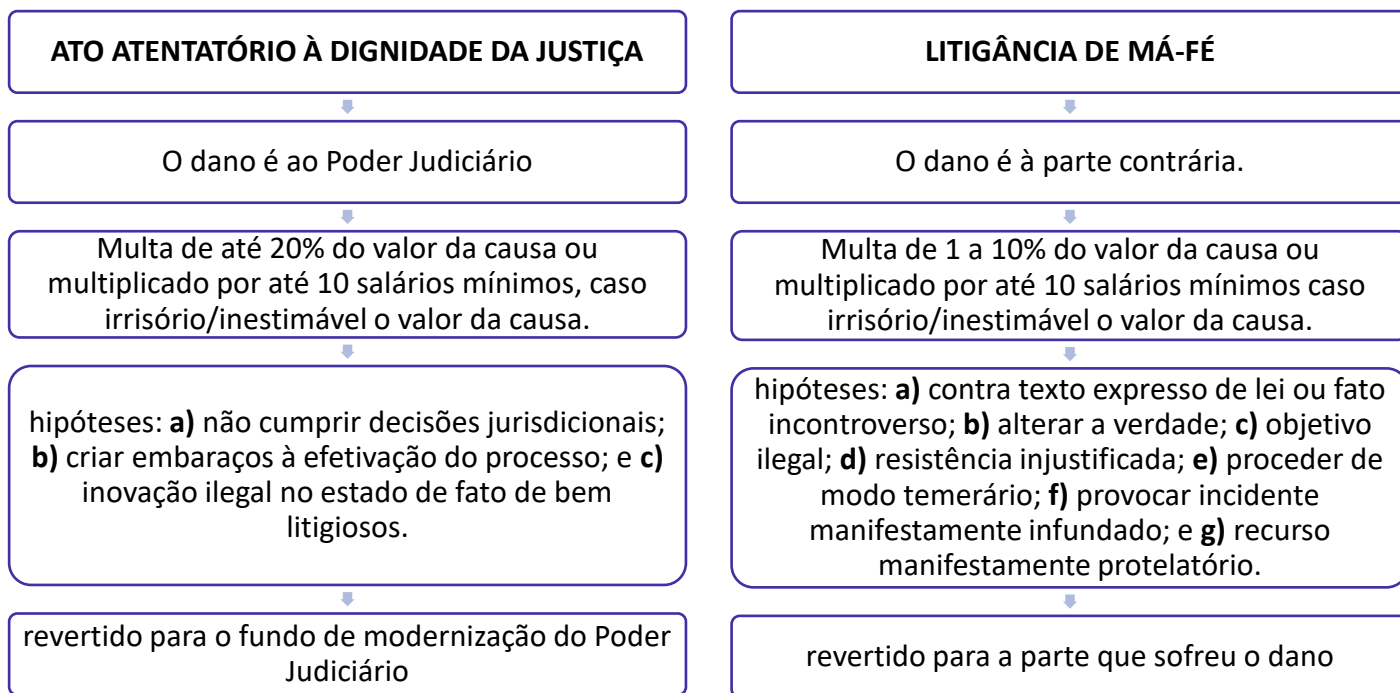
E qual a consequência em razão da litigância por má-fé?

MULTA! Temos que cuidar para não confundir a consequência do dano processual com a condenação por ato atentatório da justiça, acima estudado. A condenação por litigância de má-fé será fixada em razão dos prejuízos que a parte contrária possa ter sofrido em razão da conduta espúria da outra parte. Justamente porque o dano é da parte, a indenização não será recolhida para os cofres públicos, tal como ocorre em relação ao ato atentatório da dignidade da Justiça (fundo de modernização do Poder Judiciário). No caso de condenação por litigância de má-fé, o juiz arbitrará o valor de acordo com os parâmetros fixados no art. 81 e esses valores serão revertidos para a parte.

A multa será fixada, em regra, à razão de 1 a 10%, calculado sobre o valor atualizado da causa. Caso o valor da causa seja irrisório ou inestimável, o juiz poderá fixar, a seu arbítrio, o valor da indenização em até 10 salários mínimos.

Não confunda ato atentatório à dignidade da Justiça com litigância de má-fé.





Para terminar os deveres atribuídos àqueles que irão participar do processo, vamos tratar da vedação à utilização de **expressões ofensivas**. Na prática de atos processuais, sejam eles escritos ou verbais, as partes, os procuradores, os juízes, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública devem manter a polidez. Logo:

✎ Se a parte escrever uma expressão ofensiva, o juiz mandará riscar a palavra e determinará a expedição de certidão a fim de que a parte interessada (ou melhor, a parte ofendida) possa buscar a reparação civil ou, se for o caso, criminal.

✎ Se a parte manifestar verbalmente alguma expressão ofensiva, o juiz advertirá a parte, podendo cassar a palavra, e determinará a expedição de certidão a fim de que a parte insultada possa buscar a devida reparação, se assim desejar.

2.3 – Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas

Despesas

As despesas processuais são todos os gastos econômicos indispensáveis que os participantes do processo tiveram de despender em virtude da instauração, do desenvolvimento e do término da instância. As despesas judiciais são o gênero em que se inserem as custas judiciais, os honorários advocatícios, as multas por ventura impostas, as indenizações de viagens, as diárias de testemunhas e as remunerações de peritos e de assistentes técnicos.

A movimentação da máquina judicial gera diversos custos, que serão pagos ao final do processo pela parte que perder a demanda. Contudo, ao longo do processo, serão necessários adiantamentos, os quais devem ser pagos segundo as regras estabelecidas no art. 82 do CPC.



A ideia é simples: quem pedir a diligência pagará o custo correspondente. Assim, *se a parte requerer a realização de uma perícia técnica, deverá adiantar os custos relativos à perícia.*

Há, entretanto, exceções.

Em relação a esses custos, você deve saber que:

- ↳ o adiantamento deve ser efetuado pela parte que requerer a diligência, independentemente da fase em que o processo se encontrar (conhecimento ou execução).
- ↳ se ambas as partes requererem a diligência, o adiantamento será rateado entre elas.
- ↳ atos determinados pelo Juiz, se gerarem despesas, serão adiantados pela parte autora.
- ↳ atos requeridos pelo Ministério Público, quando atuar como fiscal da ordem jurídica (*custos legis*), serão adiantados pela parte autora.
- ↳ se concedida a gratuidade da justiça, as despesas decorrentes de requerimento da parte beneficiadas serão pagas ao final, pelo vencido.

Quando iniciamos o tópico, foi utilizada a perícia para exemplificar uma forma de despesa processual que deve ser adiantada pela parte que a requereu. Contudo, dissemos que todas as despesas geradas no curso do processo devem ser adiantadas conforme as regras que estudamos acima. O art. 84 do CPC esclarece que as despesas processuais são:

- ↳ custas dos atos do processo;
- ↳ indenização de viagem;
- ↳ remuneração do assistente técnico; e
- ↳ diária de testemunha.

O art. 85 será analisado no tópico seguinte, quando falarmos a respeito dos honorários advocatícios.

O art. 86 trata do rateio das despesas quando a parte autora e a parte ré forem, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos. Isso ocorre, por exemplo, em situações nas quais são formulados vários pedidos e, na sentença, a autora é vencedora em uma parte e vencida em outra. Nesses casos, ambos os litigantes serão condenados proporcionalmente em relação às despesas processuais.

O parágrafo único desse dispositivo prevê, ainda, que, se uma das partes sucumbir “em parte mínima”, todas as despesas serão devidas pela parte que sucumbiu em praticamente todo o objeto da ação. Note que a legislação utiliza uma expressão vaga, competindo ao magistrado fixar, em sentença, se a sucumbência é relevante ou é mínima.

Vejamos, ainda, outros dois dispositivos específicos que envolvem a questão das despesas processuais.



No art. 88 há uma regra específica que envolve processos de jurisdição voluntária. Nesses processos, como não há que se falar em sucumbência propriamente, pois as partes ingressam em juízo para que se conceda eficácia a determinado negócio jurídico em razão da prestação jurisdicional, o valor relativo às despesas será adiantado pelo requerente e rateado, ao final do processo, por todos os interessados. Veja:

Em sentido semelhante à jurisdição voluntária, em caso de juízos divisórios (juízos discriminativos, que fixam limites ao que antes era comum, tal como ocorre na hipótese de delimitação de condomínio), os interessados serão responsáveis pelo pagamento das despesas processuais, que serão calculadas proporcionalmente em relação ao que cada um tem direito na ação. Se, eventualmente, houver litígio entre as partes, observaremos as regras gerais de pagamento das despesas conforme estudado acima.

O art. 91, por sua vez, trata das despesas processuais referentes a atos praticados pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Nesses casos, quando o requerimento for efetuado por esses entes, não se aplica a regra do adiantamento. A cobrança das despesas ocorrerá apenas ao final do processo e serão pagas pelo vencido.

No que diz respeito às perícias requeridas por essas entidades, o CPC estabelece duas regras:

1ª regra: realização da prova técnica por entidade pública; ou

2ª regra: se houver previsão orçamentária, os valores adiantados serão pagos pelos cofres públicos.

Como estudamos até o presente, a prática de diversos atos processuais que geram custos é denominada despesa. Em determinadas situações, por falhas diversas, é possível que o ato processual seja adiado ou a realização seja repetida.

Vamos supor, por exemplo, a situação de oitiva de testemunha que necessita se deslocar para a audiência, gerando o pagamento de diárias. Essas diárias são despesas que devem ser adiantadas pela parte que solicitou a oitiva (ou de acordo com as regras específicas, já estudadas). Se a parte não comparecer, o ato será adiado. Se esse comparecimento decorrer da desídia da testemunha, ela pagará o valor do adiamento. Agora, se a testemunha compareceu e foi ouvida, porém, o servidor não efetuou a gravação da mídia por desídia no desempenho das suas funções, o ato processual precisará ser repetido. Assim, quem efetuará o pagamento das custas será o servidor, nesse caso considerado como auxiliar da justiça.

Em relação à assistência, prevê o art. 94 do CPC que, se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas na proporção em que houver exercido as atividades no processo. Nesse caso, compete ao juiz, no momento da sentença, fixar o valor de custas referentes ao assistido.

O art. 95 do CPC trata da remuneração do assistente técnico e do perito que trabalharem na produção de prova técnica.

O perito é o *expert* nomeado pelo juiz para a produção da prova. Os assistentes serão indicados pela parte e atuarão no sentido de acompanhar a perícia, a fim de defender, em sentido técnico, os interesses de quem os contratou.

À vista disso, o dispositivo do Código estabelece que cada parte adiantará a remuneração dos assistentes técnicos que houver indicado. Em relação ao perito, a parte que requerer a realização da prova irá adiantar o pagamento, exceto quando determinada a perícia pelo juiz ou requerida por ambas as partes.



Essas regras de adiantamento não são aplicáveis quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. Nesses casos, a perícia poderá ser:

- ↳ custeada com recursos dos entes públicos e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; ou
- ↳ paga com recursos do orçamento público federal ou estadual quando realizado por particular, de acordo com tabela remuneratória previamente fixada.

Após o trânsito em julgado, a parte sucumbente arcará com o valor do devido e, se necessário, o magistrado oficiará à Fazenda Pública para que promova a execução dos valores gastos com a perícia particular.

Por fim, registre-se que o orçamento da Defensoria Pública não poderá ser utilizado para pagamento de despesas processuais relativas às perícias que o órgão requerer.

Antes de finalizarmos com um esquema sobre o assunto é importante tecer uma **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE**.

O art. 82 do CPC trata do adiantamento de despesas processuais em termos genéricos, afirmando que:

- A) cada parte adianta a despesa que requerer.
- B) as despesas determinadas de ofício ou requeridas pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica serão adiantadas pela parte autora.

O art. 95 do CPC trata das custas do perito e do assistente técnico.

Como o assistente é sujeito parcial, cabe à parte que o contratar remunerá-lo.

Em relação ao perito, temos as seguintes regras:

- A) parte que requerer paga adiantadas as custas da perícia.
- B) em perícia requerida pelo juiz, o adiantamento será rateado por ambas as partes.
- C) caso a perícia seja requerida pelo Ministério Público (na qualidade de fiscal da ordem jurídica), o adiantamento será rateado por ambas as partes.

Independentemente de serem despesas gerais ou de perícia, ao final o vencido irá pagá-las.

A grande diferença fica por conta das despesas quando determinadas de ofício. Se forem despesas "gerais", ficarão a cargo do autor. Contudo, se forem periciais, o adiantamento será rateado por ambas as partes.

Com isso, finalizamos as regras referentes às despesas processuais, abordando o dever de adiantá-las e o pagamento ao final do processo.



Honorário do advogado

Sobre os honorários advocatícios temos um único dispositivo, o art. 85 do CPC. Contudo, trata-se de dispositivo bastante extenso.

Os honorários mencionados aqui são aqueles fixados na sentença pelo magistrado, que deverão ser pagos pelo vencido ao vencedor. Sabemos que, além desses honorários, a parte poderá pagar ao advogado honorários contratuais, os quais não são discutidos na sentença.

Portanto, ao sentenciar, o magistrado fixará o valor relativo aos honorários do advogado da parte vencedora, que será pago pelo vencido.

Esse primeiro parágrafo deve ser bem interpretado. Em regra, quando falamos em honorários do advogado, tendemos a crer que eles serão devidos apenas quando da sentença de mérito. Contudo, além dessa fase processual, os honorários do advogado são devidos:

- ↳ na reconvenção, ou seja, quando a parte ré contra-ataca com pretensões próprias porque demandada;
- ↳ no cumprimento da sentença, seja ela provisória ou definitiva;
- ↳ na execução, ainda que não seja resistida pela parte contrária; e
- ↳ nos recursos interpostos.

Note que, ao final do dispositivo, temos a expressão “cumulativamente”. Essa expressão significa que, se o processo tiver reconvenção, sentença, cumprimento de sentença, recursos etc., teremos a fixação de honorários em todas essas fases. Ao final, o valor devido aos advogados será o somatório (ou a quantia acumulada) do montante apurado em cada uma dessas fases do processo. Essa regra é importante, pois o advogado que, eventualmente, tenha vencido ao final do processo receberá certamente honorários, mas o advogado da parte vencida poderá ser sagrado vencedor parcial em determinada fase ou recurso processual, fato que possibilita que ele tenha direito a honorários também.

O valor dos honorários será fixado pelo magistrado, em percentual entre 10 e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido com a ação ou sobre o valor da causa.

Em continuidade, os §§ 3º a 7º tratam da fixação de honorários quando a **Fazenda Pública for parte**. Vamos sintetizar as principais informações no quadro abaixo:

HONORÁRIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE
PARÂMETRO GERAL: fixado levando em consideração o trabalho despendido pelo advogado, em percentual fixado pelo magistrado, entre 10 e 20% do valor da condenação, considerado o proveito econômico obtido com a ação ou calculado sobre o valor da causa.
PERCENTUAIS: 10-20% - até 200 salários mínimos



8-10% - de 200 até 2.000 salários mínimos

5-8% - de 2.000 até 20.000 salários mínimos

3-5% - de 20.000 até 100.000 salários mínimos

1-3% - acima de 100.000 salários mínimos

OBSERVAÇÕES:

✎ Esses percentuais serão aplicados por faixa. Por exemplo, se a parte obteve condenação ou proveito econômico de 1.000 salários mínimos, em relação aos primeiros 200 salários, o magistrado fixará sentença com percentual entre 10 e 20% e, no que superar os 200 salários mínimos, fixará percentual entre 8 e 10%. Nesse exemplo, para 200 salários o magistrado considerará a faixa de 10 e 20%; e, para 800 salários, fixará percentual entre 8 e 10%. A definição do percentual exato levará em consideração: a) o zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

✎ A fixação dos honorários ocorrerá desde logo se líquida a sentença ou na fase de liquidação, quando necessário.

✎ Além disso, considera-se o valor do salário mínimo vigente à época da prolação da sentença se ela for líquida ou, se necessária a liquidação, o valor apurado na decisão de liquidação.

✎ Esses percentuais de fixação de honorários são aplicados independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

✎ Não se fala em condenação ao pagamento de honorários nos casos de cumprimento de sentença que resultem a expedição de precatório, se não houver impugnação.

Antes de seguir, façamos uma observação. Essa parte do conteúdo é legislativa. Não há outra forma de estudá-lo a não ser pelo confronto de cada dispositivo. Infelizmente, o estudo torna-se mais cansativo. Assim, faça pausas, respire fundo e mantenha o foco. Lembre-se de que o conteúdo é relevante para a prova!

Vimos, até aqui, o parâmetro geral para a fixação de honorários e, também, os percentuais adotados quando a Fazenda Pública for parte. Essas regras são perfeitamente aplicáveis e razoáveis quando houver condenação financeira. Há, contudo, situações nas quais o valor da causa é inestimável ou muito baixo. Nesses casos, compete ao Juiz fixar o valor dos honorários levando em conta:

- a) o zelo do profissional;
- b) o lugar de prestação do serviço;
- c) a natureza e a importância da causa; e
- d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §9º determina que, na ação de indenização por prática de ato ilícito contra pessoa, o percentual dos honorários observará a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 parcelas a vencer.



Quando a ação perde o objeto, a parte que der causa ao processo será responsável pelo pagamento dos honorários.

Em relação à fixação dos honorários no Tribunal, eles serão fixados a cada fase do processo (fase de conhecimento, fase recursal, etc.) a depender do nível de complexidade da atuação da parte vencedora. Ainda em relação a esse dispositivo, é importante ter em mente que os parâmetros máximos não podem ultrapassar o valor global da ação.

Os valores relativos aos honorários são devidos ao advogado, não à parte; além disso, esses valores possuem natureza alimentar, razão pela qual constituem créditos privilegiados.

A atualização dos valores relativos aos honorários advocatícios deverá levar em consideração a data do trânsito em julgado da decisão. Isso é importante para a definição da correção monetária e para a aplicação dos juros moratórios.

No que diz respeito à atualização dos valores, a correção monetária, devemos lembrar da Súmula STJ 14:

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Assim, quando o arbitramento de honorários for fixado tendo em vista o valor da causa, a correção monetária será atualizada não a partir do trânsito em julgado da sentença, mas do ajuizamento da ação.

O CPC estabelece, ainda, que os honorários são devidos em separado do restante da ação, mesmo quando a parte atua em causa própria.

Se a sentença não fixar valores relativos aos honorários do advogado, o advogado que tem direito à verba poderá ingressar com ação própria (autônoma) para definição do valor e cobrança.

Finalizamos, com isso, o extenso art. 85 do CPC.

Regras específicas aplicáveis às despesas e aos honorários advocatícios

Na sequência, vamos analisar vários dispositivos específicos que se aplicam tanto ao pagamento das despesas quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

👉 **caução por brasileiro ou estrangeiro não residente no Brasil**

O art. 83 traz uma regra específica que envolve a **parte autora** que não reside no território nacional. Se a ação for movida por estrangeiro ou brasileiro que reside fora do país ou por pessoa que, embora esteja residindo no Brasil, passa a morar no exterior no curso do processo, teremos a exigência de caução.

A caução constitui um valor ou bem, dado em garantia para quaisquer responsabilidades futuras. Essa **caução será exigida para garantir o pagamento das despesas e de honorários do advogado, caso a parte autora seja vencida na demanda.**

Em termos simples, a caução das despesas e dos honorários passou a ser exigida, pois, na prática, houve muitos problemas com demandas ajuizadas por pessoas não residentes que, após reveses no processo e



terem se valido do Poder Judiciário brasileiro, deixavam o Brasil, inviabilizando qualquer possibilidade de cobrança dos valores devidos.

É importante, contudo, dar especial atenção às hipóteses em que não será exigida a caução:

✚ **Não se exige caução do não residente quando, em face de acordo ou de tratado internacional, os Estados signatários dispensarem a exigência.**

✚ **Não se exige caução do não residente nas ações de execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentenças.**

✚ **Não se exige caução não residente estrangeiro nas ações de reconvenção.**

✚ **litisconsortes**

Nas hipóteses em que tivermos **várias pessoas no polo ativo ou no polo passivo da demanda**, o dever de pagar as custas será rateado, proporcionalmente, de acordo com a responsabilidade de cada uma delas no processo. Essas situações que envolvem mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo serão estudadas mais adiante, quando tratarmos do litisconsórcio. Agora, devemos apenas ter em mente que, nesses casos, as partes serão responsabilizadas proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

Isso virá, em regra, **definido na própria sentença**. Caso o magistrado **não faça a distribuição**, o valor relativo às despesas será devido por ambas as partes de **forma solidária**.

✚ **desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido**

A regra é que a parte que der causa à desistência, à renúncia ou ao reconhecimento do pedido pagará as despesas e os honorários.

No caso de sentença com base em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento dos honorários será proporcional ao quinhão do qual desistiu ou renunciou.

No caso de transação (leia-se conciliação), as partes poderão estipular quem será o responsável pelo pagamento das custas. Se não dispuserem a respeito, o pagamento será dividido em partes iguais.

Por fim, o §4º estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, ato contínuo, cumprir a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. É importante destacar que essa redução não atingirá as despesas do processo, mas, tão somente, os honorários do advogado que, em razão do reconhecimento e do cumprimento da prestação, dispendeu menor esforço para chegar à solução favorável na lide.

✚ **sentença sem resolução de mérito**

Nos casos de sentença sem resolução do mérito, a parte poderá, superada a causa que levou à extinção, propor novamente a ação, dada a inoccorrência da coisa julgada em sentido material. Nesses casos, forma-se apenas a coisa julgada formal, ou seja, para aquele processo que fora extinto.



Em situações como essa, se a parte desejar propor novamente a ação, cria-se um condicionamento, explicitado no art. 92 do CPC. De acordo com o dispositivo, somente poderá ser proposta uma nova ação se a parte pagar ou depositar os valores relativos às despesas e aos honorários do advogado da ação que foi extinta sem resolução do mérito.

Multas por litigância de má-fé e pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça

Para encerrar o presente tópico falta o estudo de dois artigos do CPC. Na realidade, esse assunto já foi estudado acima, razão pela qual vamos tratar do tema de forma bastante objetiva. Vimos que, na aplicação de multas por litigância de má-fé, o valor arrecadado será revertido em benefício da parte contrária, conforme expressa o art. 96 .

Há, entretanto, uma peculiaridade no dispositivo que você acabou de ler. Quando a multa for imposta a serventário da Justiça, o valor arrecadado não será revertido à parte, mas aos cofres públicos.

No que diz respeito às sanções por ato atentatório à dignidade da Justiça, o valor arrecadado é revertido para fundos de modernização do Poder Judiciário.

Finalizamos, assim, dentro do tema “partes e procuradores”, mais um tópico. Resta, ainda, a análise dos dispositivos que tratam da gratuidade da justiça. Sigamos!

2.4 – Gratuidade da Justiça

Na sequência do nosso estudo, vamos abordar os arts. 98 a 102 do CPC, que tratam da gratuidade da Justiça.

Esses dispositivos tratam da abrangência da gratuidade, do momento, da forma, do contraditório e dos recursos que podem ser interpostos em face da concessão, ou não, do instituto.

O que é gratuidade da Justiça?

A gratuidade constitui benefício que visa a garantir, na prática, o acesso à Justiça. Sabemos que o ingresso no Poder Judiciário é custoso. Por mais que a parte tenha razão no processo, necessitará fazer frente a adiantamentos, para que possa entrar em juízo ou se defender.

Diante disso, de acordo com o art. 98 do CPC, toda pessoa que se encontrar em situação de **insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários terá direito à gratuidade de Justiça**, de acordo com as regras definidas em legislação específica. Atualmente, essa norma é a Lei nº 1.050/1950, que *estabelece regras para a concessão de assistência judiciária aos necessitados*.

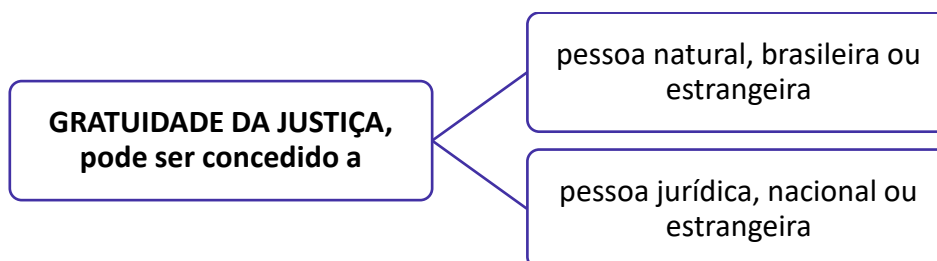
Por exemplo, *uma pessoa física sem recursos poderá requerer que esse benefício seja concedido para que ela possa demandar em Juízo*.

Esse benefício, entretanto, aplica-se apenas às pessoas físicas sem recursos? NÃO, veja o que diz o Código:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem **direito à gratuidade da justiça**, na forma da lei.



Para a prova...



Essa gratuidade abrange a prática de diversos atos processuais que geram custas. O §1º do art. 98 lista, exemplificativamente, o que está abrangido pela gratuidade. Leia:

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Ao ler esse rol de atos processuais que são dispensados de custas, pergunta-se:

Mesmo que a parte perca a ação, ainda assim está livre desses valores?



Muito cuidado com essa resposta, pois devemos analisar algumas especificidades.

A parte permanecerá responsável, mas a exigibilidade ficará suspensa até que a parte tenha condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Assim, no momento em que ela passar a ter condições, deverá arcar com tais custos. Esse efeito suspensivo não é eterno; prevê o §3º do art. 98 que a exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 anos. Passado esse período, o crédito deixa de ser exigível, prescreve.

Assim, a parte beneficiária da justiça gratuita será responsável pelas despesas e honorários em razão da sucumbência e de multas que lhe foram impostas. Contudo, as despesas processuais somente serão exigíveis caso seja demonstrada a capacidade financeira dentro do prazo de 5 anos.

E em relação às multas aplicadas, também ficarão suspensas? Não, em relação às multas, temos um tratamento distinto.

Desse modo, nota-se que apenas as despesas decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva. A multa será exigível de imediato, a partir da decisão judicial.

Ademais, a gratuidade pode ser concedida em relação a todos os atos processuais ou apenas em relação a alguns, permitindo-se, inclusive, o parcelamento do pagamento. Isso tudo, entretanto, será analisado no curso do processo pelo magistrado.

Lembre-se, **a gratuidade pode ser total ou parcial.**

A suspensão da exigibilidade aplica-se aos emolumentos, conforme o §7º. Emolumentos são taxas devidas aos notários e registradores em razão dos serviços prestados. Essas taxas também estão abrangidas pela gratuidade. Veja:

Por fim, caso haja dúvida quanto à alegação da parte de falta de condições, o notário ou o registrador poderá requerer ao Juiz a cassação da gratuidade. Para tanto, deverá o magistrado, no prazo de 15 dias, ouvir previamente a parte beneficiada.

Três informações são relevantes a partir desse dispositivo:

- ✎ necessário haver dúvida **fundada**. Não basta mera desconfiança do notário ou do registrador, mas indícios claros de que, na realidade, a parte goza de condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo.
- ✎ o requerimento de revogação deverá ser requerido ao juiz após a prática do ato processual. Não pode o notário ou registrador condicionara isenção à análise judicial.
- ✎ o beneficiário será citado para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto ao requerimento.

Sigamos!

Como funciona o requerimento do benefício? É necessário comprovar?



O pedido deve ser formulado, quando for beneficiada a parte autora, com o ajuizamento da ação, na petição inicial. Quando for o réu o requerente do benefício, deverá ser formulado em preliminar de contestação. Agora, se a parte requerente for terceiro interveniente no processo, deverá formular o pedido na primeira oportunidade que tiver para se manifestar.

É possível, ainda, que a incapacidade financeira se revele no curso do processo. Nesse caso, se **superveniente** a incapacidade, a parte deverá requerer a gratuidade na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, aplicando-se essa regra ao autor, ao réu e ao terceiro interveniente.

Em princípio, quando envolver **pessoa natural**, é desnecessário qualquer comprovação para solicitar a gratuidade. Em nome da lealdade e da boa-fé objetiva que informa o processo civil, acredita-se que a parte está manifestando-se de forma verdadeira. Quando o pedido envolver, entretanto, **pessoa jurídica**, a parte deverá informar a realidade financeira da empresa nos Autos.

A presunção de veracidade em face da alegação da pessoa natural não é absoluta. Trata-se de presunção relativa. A parte contrária poderá impugnar a alegação e o magistrado, à luz de provas ou de elementos produzidos nos Autos, poderá indeferir o requerimento.

Temos, ainda, duas informações importantes.

A primeira extraímos do §4º acima citado. Pode, por exemplo, a pessoa contratar um dos melhores escritórios de advocacia do país, firmando um contrato de êxito, em valor altíssimo e, ainda sim, requerer o benefício da gratuidade? Pode! Em um contrato de êxito, os advogados somente recebem seus honorários se vencerem em percentual a partir da condenação. Desse modo, nada impede que o beneficiário esteja assistido por advogado particular, como informa o §4º.

A segunda extraímos do §5º. Com a prolação da sentença, há de se verificar o interesse da parte em recorrer. Eventualmente, ela terá ou não interesse em recorrer se perdeu ou, eventualmente, se perdeu pedidos importantes formulados. Para isso, dispõe do recurso. Todavia, pode ocorrer de a parte não desejar recorrer, mas o valor de honorários está fixado aquém, ínfimo. Nesse caso, é possível que o advogado recorra, tão somente para pleitear a majoração dos seus honorários. Isso é possível, mas o benefício da justiça gratuita concedido à parte não se estende ao advogado. Assim, mesmo que o assistido seja beneficiário, o advogado, caso ele próprio não se enquadre nos requisitos para requerer o benefício, deverá pagar o preparo (despesas recursais). Isso ocorre porque **o benefício da gratuidade é pessoal**.

Após análise e deferimento do requerimento de gratuidade da Justiça, a parte contrária terá prazo de **15 dias** para apresentar **impugnação**. Essa impugnação deve ser ofertada:

- ↳ na contestação, se o requerimento constar da petição inicial (formulado pela parte autora);
- ↳ na réplica, se o requerimento constar das contrarrazões (formulado pelo réu);
- ↳ nas contrarrazões de recurso, se o requerimento constar do recurso (por qualquer uma das partes);
- e
- ↳ por petição simples, se se tratar de incapacidade superveniente ou de terceiro.



Se o benefício for revogado, a parte deverá pagar as despesas processuais e, se agir de má-fé, sofrerá multa em quantia equivalente até 10 vezes o valor das custas devidas. O valor da multa será revertido para a Fazenda Pública, com inscrição em dívida ativa.

O art. 101, por sua vez, estabelece que, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça, ou que acolher a impugnação, revogando-a, caberá agravo de instrumento, exceto se a matéria for decidida em sentença, caso em que será cabível apelação.

Prestou atenção às informações? E no caso de deferimento do benefício, a parte contrária poderia recorrer? Se sim, qual o recurso cabível?

No caso de deferimento do benefício, não caberá agravo de instrumento. A parte contrária, independentemente de a decisão interlocutória poderá apenas requerer a revogação do benefício em preliminar de contestação.

Se for confirmada em sede recursal a denegação ou a revogação da gratuidade, a parte deverá recolher os valores referentes às custas do recurso no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

Além disso, de acordo com o art. 102 do CPC, em caso de revogação da gratuidade, a parte deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar no prazo fixado pelo juiz. Caso a parte autora não faça o reconhecimento do valor devido, o processo será extinto sem julgamento de mérito e, se o reconhecimento não for efetuado por parte do réu, os atos ou diligências requeridos não serão deferidos.

3 – Procuradores

Entre os arts. 103 e 106 do CPC, veremos algumas regras que são aplicáveis aos procuradores. São regras simples e diretas, mas que exigem, ao menos, uma leitura atenta para evitar perder pontos em cobranças literais.

A representação processual (capacidade postulatória) será feita por advogado regularmente inscrito na OAB.

Desse modo, a atuação no processo exige a constituição de advogado com procuração nos Autos.

Há, entretanto, algumas situações nas quais é admitida, excepcionalmente, a atuação sem mandato de procuração:

- ↳ atuação em causa própria (art. 103, parágrafo único, do CPC);
- ↳ para evitar preclusão, decadência ou prescrição; e
- ↳ para praticar ato considerado urgente.

Essas duas últimas hipóteses estão disciplinadas no art. 104 e estabelecem formas de a parte não ser prejudicada por eventual demora na constituição de mandato. Em tais situações, a validade do ato processual praticado dependerá da juntada posterior do mandato. Estabelece o Código que a parte deverá juntar a procuração no prazo de 15 dias, prorrogáveis por outros 15 dias.



E se não houver ratificação do ato no prazo concedido?

O ato processual será considerado ineficaz e poderá gerar, a depender do contexto fático, a responsabilização do advogado que não juntou a procuração.

Na sequência, o art. 105 trata da procuração. Existem duas espécies de procuração.

A primeira delas – denominada de **procuração geral de foro** – importa na outorga de representação judicial para a prática dos atos processuais de forma geral. Essa procuração contém a denominada **clausula ad judicia**.

A segunda espécie envolve a concessão de poderes especiais, que deve constar expressamente da procuração, pois envolve a prática de atos de dispositivo de direito.

Para a prova...

PROCURAÇÃO	
... GERAL DE FORO	... ESPECÍFICA
Habilita o advogado para a prática de todos os atos do processo.	Exige-se menção específica na procuração, para: ⇒ citar ⇒ confessar ⇒ reconhecer a procedência do pedido ⇒ transigir ⇒ desistir ⇒ renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação ⇒ receber ⇒ dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica.
⇒ Pode ser assinada digitalmente. ⇒ Deve conter: nome do advogado, número da OAB e endereço. Se o advogado integrar sociedade de advogados, será necessário indicar o nome, o número dela e o endereço. ⇒ A procuração constituída na fase de conhecimento será válida para todo o processo, exceto se houver alguma restrição estipulada contratualmente.	

Vimos acima que, nas hipóteses em que o advogado atuar em causa própria, não será necessário constituir mandato. Nesse caso, de acordo com o art. 106 do CPC, basta ao advogado declarar, na petição inicial ou na contestação, seus dados como advogado (nome, número da OAB e endereço e a respectiva sociedade de advogados, se for o caso), devendo manter atualizado o endereço onde deve receber intimações.

Basicamente, são três os direitos assegurados:

1º DIREITO: **examinar processos em cartório**.

Independentemente de ter procuração nos autos, o advogado poderá analisar autos de qualquer processo, podendo retirar cópias e registrar anotações.



Somente não terá acesso ao processo em cartório sem procuração, se o processo estiver tramitando em segredo de justiça, caso que excepciona a regra e a publicidade dos atos processuais.

Há, ainda, um aspecto adicional a ser comentado, por se tratar de alteração recente. A Lei 13.793/2019, acrescentou o §5º ao art. 107 do CPC para prever que esse direito de examinar processos em cartório aplica-se não apenas aos processos físicos, mas também aos autos eletrônicos. Essa era uma demanda frequente, dado que encontravam dificuldades para acessar autos eletrônicos, não obstante terem direito a isso.

2º DIREITO: **requerer vista do processo pelo prazo de 5 dias, quando tiver procuração.**

3º DIREITO: **retirar os autos da secretaria quando couber neles falar.**

Esse direito deve ser compatibilizado quando estiver correndo o prazo para as partes se manifestarem conjuntamente. Nesse caso, para a retirada do processo em cartório, é necessário que as partes peticionem nos autos informando o juiz eventual ajuste quanto à ordem e ao tempo de retirada.

Se não houver tal ajuste, ainda assim será permitida a retirada do processo do cartório pelo prazo de 2 a 6 horas para fotocópias.

4 – Sucessão das Partes e dos Procuradores

A alteração de procuradores ao longo do processo será tratada neste tópico. Pode ocorrer, durante a tramitação, de o advogado previamente constituído não continuar com o patrocínio da causa, seja por vontade própria ou por decisão da parte, que decidiu substituí-lo. Nesses casos teremos a sucessão de procuradores.

O art. 109 trata de uma questão interessante, que se refere à alienação de coisa ou de direito litigioso por contrato entre as partes. Esse contrato é admissível; contudo, não confere à parte que adquire o objeto litigioso o direito de suceder, mas, tão somente, o direito de intervir no processo como assistente litisconsorcial, figura que será estudada mais adiante.

A sucessão pelo contratante somente será admissível se a parte contrária consentir; caso contrário, o máximo que poderá fazer será atuar como assistente litisconsorcial.

O art. 110 do CPC trata da morte de qualquer uma das partes, que implica a sucessão pelo espólio.

É importante destacar, contudo, que essa regra se aplica apenas em relação a direitos que não sejam considerados personalíssimos. Por exemplo, se envolver uma cobrança de dívida, é possível a sucessão pelo espólio em caso de morte. Agora, caso envolva direito personalíssimo, a morte da parte resulta na extinção do processo sem resolução do mérito.

O art. 111, por sua vez, declina que, se a parte revogar o mandato, deverá, no mesmo ato, constituir novo advogado, sob pena de, se não o fizer no prazo de 15 dias, ter o processo extinto sem resolução de mérito.



O art. 112, CPC, trata da dispensa por parte do advogado. Para tanto, será necessária a comunicação do autor ou do réu, devendo permanecer na defesa dos interesses do representado por 10 dias ou até a juntada de novo instrumento de mandato.

eja como o assunto foi cobrado em prova:

(DPE-RO - 2015) Manoel moveu ação judicial em face de Joana, pleiteando a condenação desta a lhe pagar verba indenizatória em razão da prática de um ato ilícito. Manoel veio a falecer no curso do processo. Os herdeiros do autor requereram a habilitação para assumir o polo ativo. Tendo sido deferida pelo juiz a habilitação pleiteada, pode-se afirmar que ocorreu a:

- a) substituição processual;
- b) sucessão processual;
- c) revelia;
- d) exceção;
- e) prorrogação da competência.

Comentários

Nesse caso tivemos sucessão processual, uma vez que houve a troca de partes no polo da demanda, assumindo outra pessoa no lugar do litigante originário. Vejamos o art. 110 do CPC:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

Lembre-se de que a substituição processual ocorre quando alguém, autorizado por lei, age em nome próprio na defesa de direito e de interesse alheio.

A revelia, por sua vez, é caracterizada quando réu não oferecer resposta à petição inicial, contestar a ação, hipóteses em que se presumirão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

As exceções deixam de existir no âmbito do CPC.

Por fim, a prorrogação de competência é instituto que visa a estabilizar a demanda quando tivermos situações de competência relativa.

Portanto, a **alternativa B** está incorreta e é o gabarito da questão.

Finalizamos, com isso, o primeiro capítulo da presente aula.

LITISCONSÓRCIO

1 – Conceito

Litisconsórcio refere-se à pluralidade de partes. É mais fácil compreender o litisconsórcio a partir da ideia de **cumulação de demandas**. Temos duas formas de somar demandas em um mesmo processo:

- a) **objetivo**, com previsão no art. 327 do CPC. O objeto da demanda é o pedido. Assim, o cúmulo objetivo refere-se ao acúmulo de pedidos. Isso é assunto que será aprofundado adiante.



b) **subjetivo**, que se refere à colocação na demanda de uma pluralidade de sujeitos e remete ao litisconsórcio.

2 – Classificação

Classificar é agrupar semelhantes, diferenciando-os das demais classes. Esse procedimento, muitas vezes, não tem um conteúdo útil relevante. Essa crítica, contudo, não se aplica ao litisconsórcio. As classificações do litisconsórcio são muito úteis e determinantes para a compreensão do instituto.

2.1 – Quanto aos sujeitos

Ativo

O litisconsórcio será ativo quando houver mais de um autor.

Passivo

O litisconsórcio será passivo quando houver mais de um réu.

Misto

O litisconsórcio será misto quando, concomitantemente, houver mais de um autor e mais de um réu.

2.2 – Quanto ao momento

Inicial

O litisconsórcio inicial é a **regra** geral, pela necessidade de se preservar o princípio do juiz natural.

Segundo Fredie Didier², *litisconsórcio inicial é aquele que se forma contemporaneamente à formação do procedimento ou do incidente*.

A estipulação do litisconsórcio inicial, como regra, tem como finalidade principal evitar que a parte possa escolher o órgão no qual irá propor a demanda. Isso porque, se a demanda já estiver proposta, a parte poderá, à luz do Juízo, da comarca e da unidade judiciária, optar pelo ingresso na ação já distribuída. É justamente essa “escolha” do juiz da causa que o sistema quer evitar.

Ulterior

O litisconsórcio ulterior é aquele que se dá no momento posterior à propositura da demanda. É interessante destacar que o litisconsórcio ulterior é a absoluta exceção do sistema, sendo admitido apenas se houver expressa autorização legal. Não havendo autorização legal, a parte não poderá ingressar na demanda após a sua formação.

² DIDIER JR., Fredie. **Curso de Direito Processual Civil**, 18ª edição. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 458.



São três situações previstas em lei em que há admissão da formação do litisconsórcio ulterior.

1ª situação: sucessão (art. 110 do CPC)

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

Embora haja ações intransmissíveis, como regra, havendo morte de uma das partes, o objeto litigioso será objeto de sucessão pelos herdeiros ou sucessores. Por exemplo, no caso de falecimento do autor de determinada demanda, assumem o polo ativo o cônjuge e os filhos na qualidade de sucessores em litisconsórcio ativo.

Contudo, há parte da doutrina que entende que não estamos diante de hipótese de litisconsórcio ulterior, pois quando os sucessores assumem a titularidade da ação, eles ingressam como titulares da mesma relação jurídica, sem ampliação do polo subjetivo da demanda. Não há uma nova parte para o processo. A parte continua a mesma, havendo apenas a alteração dos sujeitos que irão discutir a mesma **relação jurídica**.

2ª situação: conexão (art. 55 do CPC)

Ao falar da conexão, o CPC estabelece que duas demandas serão conexas se possuírem identidade parcial dos elementos da demanda (pedido ou causa de pedir). Identificada a situação de conexão, haverá reunião das demandas para julgamento conjunto, gerando a modificação da competência.

Nesse caso, a reunião observará as regras de registro ou a distribuição do processo, com reunião de duas relações jurídico-processuais na mesma demanda.

Importante destacar que essa situação de litisconsórcio ulterior não implica a escolha do juízo. Isso porque, na propositura da ação pelas vítimas, houve distribuição segundo as regras de competência e, quando houve determinação para reunião do processo, não interessa a vontade dos autores da ação. Isso ocorre automaticamente sem que as partes possam eleger a unidade judiciária. Logo, não há violação ao princípio do juiz natural.

3ª situação: intervenção de terceiros (arts. 127 e 130, ambos do CPC)

A intervenção de terceiros ocorre toda vez que a lei autoriza alguém, que estava fora da relação jurídica processual, a ingressar na relação jurídica alheia. Com esse ingresso, o terceiro vira parte, conduzindo à ampliação do polo subjetivo da demanda.

Conforme será estudado adiante, o réu faz a **denúncia da lide** para que a seguradora passe a integrar o polo passivo da demanda.

Outra situação é o **chamamento ao processo**, que constitui hipótese de intervenção de terceiros na qual é permitido que se traga ao feito o coobrigado, que é o indivíduo tão ou mais responsável pelo cumprimento da obrigação que o réu.



2.3 – Quanto aos efeitos

Simples

O litisconsórcio simples é aquele cujos efeitos da decisão proferida no processo **podem** ser diferentes para cada um dos litisconsortes. Nesses casos, os autores ou os réus em litisconsórcio não receberão, necessariamente, a mesma sentença.

Aqui devemos prestar atenção, pois basta a possibilidade de que a sentença seja diferente para a caracterização do litisconsórcio simples. É possível que as sentenças sejam iguais, o que não irá descaracterizar o litisconsórcio simples.

Unitário

Para a configuração do litisconsórcio unitário devemos ter a mesma sentença para todos os litisconsortes. Diferentemente do litisconsórcio simples, a sentença será necessariamente igual para os autores ou para os réus em litisconsórcio.

O que irá definir se, no caso concreto, trata-se de litisconsórcio simples ou unitário será a relação jurídica material. Ensina a doutrina que devemos verificar se há **incindibilidade da relação jurídica material**.

Confira como o assunto já foi explorado em concurso:

(TRF-5ªR - 2015) Julgue o item:

No que se refere ao litisconsórcio e às modalidades de intervenção de terceiros, julgue.

Se credores solidários ajuizarem conjuntamente ação contra um mesmo devedor, para cobrança de dívida divisível, o litisconsórcio formado será unitário.

Comentários

Está **incorreta** a assertiva. Apesar de ser uma dívida divisível, o resultado da ação não será, necessariamente, igual para cada um dos litisconsortes. Por isso, o litisconsórcio formado será o simples.

2.4 – Quanto à obrigatoriedade

Facultativo

O litisconsórcio facultativo é aquele não obrigatório, de formação opcional pelo **autor**. Dito de outro modo, quem poderá decidir pela formação do litisconsórcio é a parte autora. A parte fará essa decisão quando ingressar com a ação, momento em que avaliará se entrará conjuntamente com outras pessoas ou se demandará várias pessoas no polo passivo.

São três espécies de litisconsórcio facultativo:

➡ **comunhão de direito ou de obrigações relativamente àquela lide.**



Nesse caso temos duas partes (autoras ou rés) com os mesmos direitos ou obrigações. Assim, as partes comungam do mesmo direito ou obrigação, de forma que podem ingressar com a ação juntas ou separadas, ou seja, poderão demandar contra os devedores de forma conjunta ou separadamente.

Essa espécie de litisconsórcio facultativo se aplica ao caso de obrigação solidária, na qual temos pessoas que comungam da mesma obrigação. Por exemplo, duas pessoas são devedoras solidárias de terceiro. Esse terceiro poderá ingressar com uma ação para cobrar o crédito de ambos ao mesmo tempo, de forma isolada em relação a cada um deles ou, ainda, cobrar apenas de um deles. Do mesmo modo, se duas pessoas forem credoras solidárias de uma obrigação de terceiro elas podem decidir ingressar em juízo sozinhas ou separadamente para cobrar o débito.

👉 **conexão pelo pedido ou pela causa de pedir.**

A conexão não envolve comunhão de direitos ou de obrigações, mas apenas semelhança entre os direitos e as obrigações. Nesse caso, há uma identidade parcial entre os elementos da demanda, facultando a formação do litisconsórcio. Desse modo, a formação é admitida por questões de economia processual.

É importante registrar que, se as partes decidirem ingressar em separado com a ação, nada impede que, futuramente, com a verificação da conexão, seja determinada a reunião dos processos, na forma do art. 58 do CPC.

👉 **afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.**

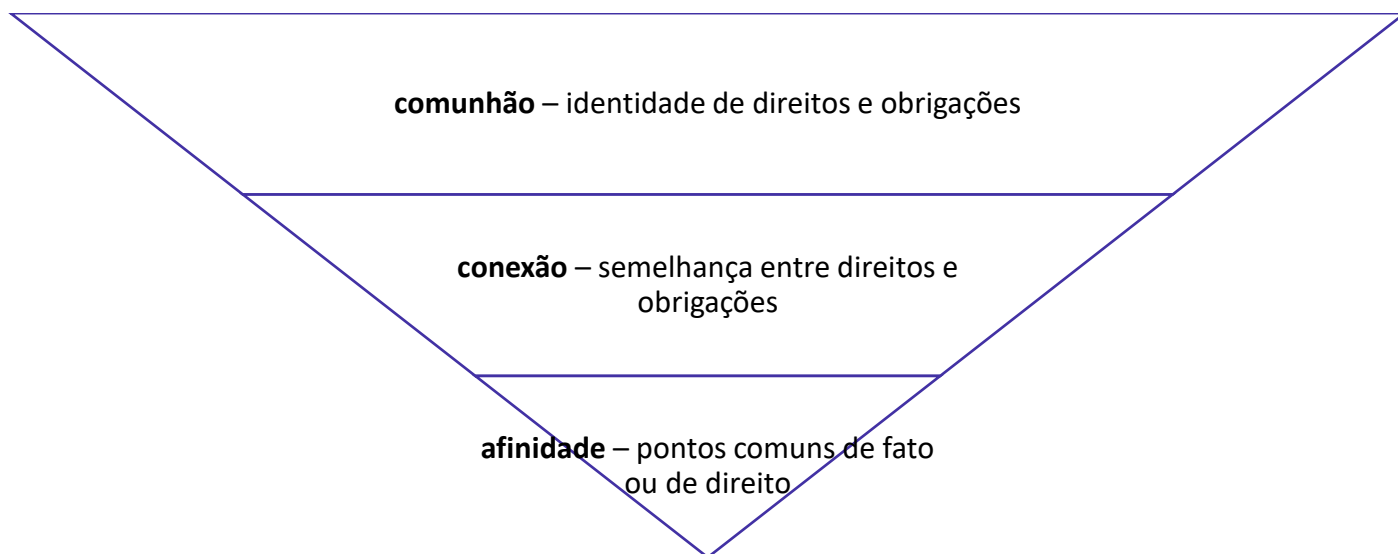
Mesmo que não se trate de comunhão ou de conexão, se os direitos e as obrigações forem diferentes, mas haja afinidade de questões ligadas por um ponto comum de fato ou de direito, permite-se a formação do litisconsórcio facultativo.

De acordo com parte da doutrina, essa espécie de litisconsórcio facultativo é denominada imprópria, pois não justificaria a possibilidade de ingresso conjunto, sendo possível (impropriamente) por opção do legislador.

É importante que você note que a relação se torna tênue da primeira para a segunda hipótese.

MAIOR SEMELHANÇA





MENOR SEMELHANÇA

Devemos analisar, ainda, os parágrafos do art. 113 do CPC, que tratam do **litisconsórcio multitudinário**. Essa espécie abrange as situações do inc. III do art. 113 do CPC, nas quais há apenas mera afinidade por pontos em comum de fato e de direito entre os vários litigantes ativos.

Esses dispositivos tratam da possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo. As três hipóteses de litisconsórcio citadas acima podem ser limitadas quando, em razão do número de litigantes:

- ↪ comprometer a rápida solução do litígio; ou
- ↪ dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

Assim, caso a parte se sinta prejudicada em razão da morosidade processual ou em face da dificuldade para o cumprimento da sentença, poderá requerer a limitação do litisconsórcio. Feito o requerimento, o juiz deverá interromper o prazo para contestação e decidir quanto à divisão das ações. Após a interrupção, intimará as partes novamente para oferecimento da resposta.

Embora não haja referência quanto ao número de litisconsortes ativos para que seja necessária a cisão, entende-se que essa análise deve ser efetuada pelo magistrado no caso concreto, segundo a complexidade da causa.

Veja como o assunto foi explorado em prova:



(TRE-GO - 2015) Julgue o item a seguir, referentes ao litisconsórcio e intervenção de terceiros.

A lei processual permite a limitação do litisconsórcio facultativo ou necessário quando for verificado que um número excessivo de litigantes pode comprometer a razoável duração do processo ou causar prejuízo à ampla defesa.

Comentários

A assertiva está **incorreta**. Somente no litisconsórcio facultativo é admitida a limitação do número de litigantes pelo juiz.

Necessário

O litisconsórcio necessário é **obrigatório**, devendo ser formado sem opção para a parte autora, como vimos em relação ao litisconsórcio facultativo.

O litisconsórcio necessário constitui uma hipótese de legitimidade *ad causam* plúrimas. Dito de outro modo, indica a necessidade conjunta de demanda para configuração da legitimidade. **O sistema somente considera que a parte é legítima para o processo se ela estiver acompanhada de outra pessoa.** Tanto é assim que se o juiz notar que é caso de litisconsórcio necessário intimará a parte para que integre a ação, trazendo para o polo os demais litisconsortes, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Temos duas situações nas quais o litisconsórcio poderá se formar:

↳ por força da lei.

Se o legislador prever que duas mais ou mais pessoas devem estar presentes conjuntamente para demandarem em juízo, temos a formação da primeira espécie de litisconsórcio necessário.

↳ por força da unilateralidade da relação jurídica.

Nesse caso, o direito material impõe o litisconsórcio necessário, em razão da constatação no caso concreto da **incindibilidade da relação material**.

Falamos acima sobre a incindibilidade da relação jurídica material quando tratamos do litisconsórcio unitário. Aqui uma aproximação entre litisconsórcio unitário e necessário.

Para que o litisconsórcio seja unitário, exige-se a incindibilidade da relação jurídica, mesmo requisito para a configuração do litisconsórcio necessário. Desse modo, os exemplos citados para o litisconsórcio unitário (ação pauliana e ação real imobiliária contra cônjuge) aplicam-se ao litisconsórcio necessário.

Questionamento:

Se o litisconsórcio for unitário ele será necessário e vice-versa?

Muito cuidado! Quando o litisconsórcio for necessário, em razão do que prevê a lei, ele poderá ser simples ou unitário. As hipóteses previstas pelo legislador não levarão, necessariamente, à unitariedade. Tratamos de dois exemplos de ação real de direito imobiliário contra os cônjuges e a oposição. No primeiro caso, temos uma situação de litisconsórcio necessário previsto na legislação que será também unitário em face da



incindibilidade. Agora, no caso da oposição, a sentença contra os opostos não será necessariamente igual. Nesse caso, a sentença poderá ser diferente, ou igual, em relação aos opostos.

Para encerrar, temos mais um detalhe...

Vimos que o litisconsórcio formado pela incindibilidade da relação jurídica será unitário e necessário. Contudo, quando a lei expressamente admitir a legitimação concorrente, embora seja unitário, o litisconsórcio não será necessário. Estamos tratando das hipóteses de legitimação extraordinária, em que temos uma parte atuando em nome de outras pessoas.

Para encerrar a análise da matéria, cumpre tratar de três pontos específicos:

2.5 – Efeito da sentença sem observância das regras do litisconsórcio necessário

O art. 115 do CPC estabelece a consequência quando o litisconsórcio deveria ser formado, mas não foi. Nesse caso, a sentença poderá ser nula ou declarada ineficaz.

✎ Será nula a sentença se for caso de litisconsórcio unitário, ou seja, se a decisão deveria ser uniforme para todos aqueles que deveriam ter integrado o polo da ação.

✎ Agora, se o litisconsórcio for necessário, mas simples, a sentença será ineficaz em relação àqueles que não foram integrados à lide. Dito de outra forma, a sentença não produzirá efeitos em relação a essas outras partes.

De toda forma, como o juiz não pode forçar o ingresso da parte no polo passivo da demanda, caso o autor não requeira a citação dos demais litisconsortes, o juiz concederá prazo para que o autor o faça, sob pena de extinção do processo.

Contudo, se a parte não requerer e o juiz não intimar a parte para requerer a citação dos demais litisconsortes, teremos a nulidade ou a ineficácia da sentença na forma analisada acima.

2.6 – Regime jurídico do litisconsórcio

O art. 117 do CPC prevê que os litisconsortes possuem autonomia na atuação no processo, de forma que atuam como litigantes distintos. Desse modo, um ato praticado por uma das partes não influenciará a outra.

Há, entretanto, uma regra específica. No caso de litisconsórcio unitário, os atos e omissões praticados por um dos litisconsortes não poderá prejudicar a todos; contudo, se for benéfico, atingirá todos os litisconsortes do polo.

Porque os litisconsortes guardam autonomia, prevê o art. 118 que eles devem ser intimados dos atos praticados no processo, independentemente de ser a parte oponente ou a parte litisconsorte.

Em síntese, temos:



	<u>Benéficos</u>	<u>Prejudiciais</u>
	Por exemplo, <i>produção de provas, contestação e recurso.</i>	Por exemplo, <i>a confissão, o reconhecimento do pedido, a revelia.</i>
Litisconsórcio Simples	Como a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes, os atos benéficos não beneficiarão os demais litisconsortes.	Como a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes, os atos maléficos não prejudicarão os demais litisconsortes.
Litisconsórcio Unitário	Sim, os atos benéficos estendem-se a todos.	Não, inclusive quanto ao praticante do ato prejudicial. Nesse caso, dependerá da concordância de todos os litisconsortes.

2.7 – Aspectos pontuais

Litisconsórcio ativo, facultativo e ulterior

Não se admite o litisconsórcio ativo facultativo ulterior, pois, nesse caso, a parte autora poderia escolher ingressar em demandas já distribuídas, violando a regra do juiz natural.

Litisconsórcio ativo necessário

Pergunta-se:

É possível obrigar alguém a entrar com determinada ação?

Se a lei ou se a relação jurídica for incindível em relação ao polo ativo, não se pode obrigar o ingresso conjunto. Portanto, não existe a figura do litisconsórcio ativo necessário.

Litisconsórcio passivo eventual e alternativo

É a situação na qual a parte autora requer a condenação sucessiva de vários réus. Nessa espécie de litisconsórcio haverá uma ordem de preferência. Essa é a grande distinção do litisconsórcio passivo eventual em relação ao litisconsórcio passivo alternativo.

Em ambas as espécies de litisconsórcio, ele se forma na parte ré da ação.

Portanto, a distinção está em compreender o que é "eventual" e o que é "alternativo" nessas duas espécies de litisconsórcio. A diferença está na preferência de integração.

No litisconsórcio eventual, dos dois demandados, se obtida a tutela em face de um, exclui-se a possibilidade do outro. É o caso do sócio em relação à empresa. Se os créditos da empresa forem suficientes, não será necessário desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens do outro. No litisconsórcio alternativo, não haverá ordem de preferência, podendo o juiz decidir de uma forma ou de outra, alternativamente.

Com isso, encerramos mais um capítulo.



INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

1 – Introdução

Para compreender as intervenções de terceiros, devemos compreender que o processo surge para produzir efeitos endoprocessuais. Vale dizer, a decisão é voltada para atingir e alcançar exclusivamente as partes.

Contudo, devido à complexidade das relações jurídicas, por vezes, temos situações nas quais os efeitos da sentença atingem pessoas que estão fora da relação jurídica processual demandada. Se isso acontecer, temos a intervenção de terceiros.

Toda vez que o terceiro for atingido direta ou reflexamente pela decisão proferida em processo alheio, ele se tornará parte legítima para ingressar no processo. Trata-se, portanto, de um fato jurídico processual que implica a modificação de processo que já existe.

Nesse contexto, **qual o conceito de terceiro?** Terceiro é quem não pede e não tem pedidos formulados contra si. Desse modo, é parte quem pede ou quem tem pedido formulado contra si.

Desse conceito, em regra, o terceiro legitimado, ao ingressar no processo alheio, deixa de ser terceiro e torna-se parte, pois formulará pedidos ou terá pedidos formulados contra ele.

Assim, conforme ensina a doutrina³, há três formas de se tornar parte em determinado processo: *a) tomando a iniciativa de instaurá-lo; b) sendo chamado a juízo para ver-se processar; c) intervindo em processo já existente entre outras pessoas.*

O quadro acima representa a regra. Há exceções como o caso do *amicus curiae* que, embora ingresse no processo alheio, não formulará pedidos e nem terá pedidos contra ele formulados.

2 – Classificação

Em relação às espécies de intervenção de terceiro, algumas classificações possuem relevância didática para compreensão da matéria.

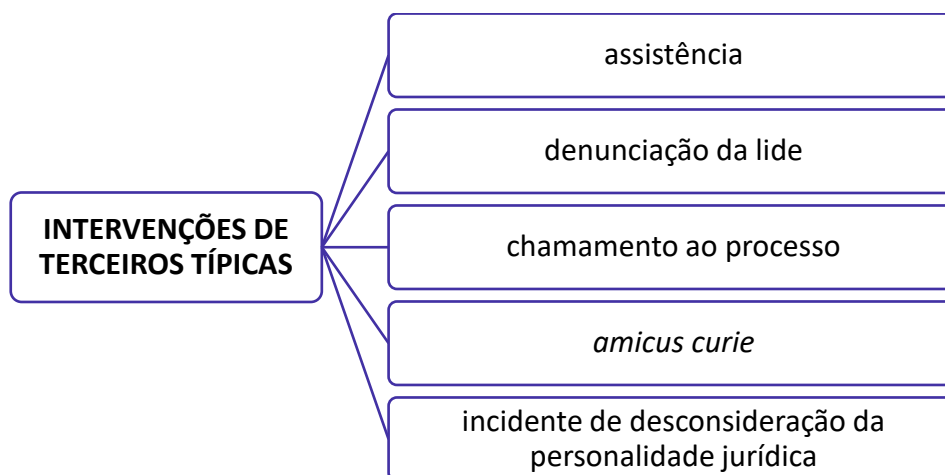
2.1 – Intervenção típica e intervenção atípica

A intervenção de terceiro típica está prevista nos arts. 119 e 138; já a intervenção atípica possui previsões esparsas na legislação, tal como se observa nos arts. 674, 996 e 908, todos do CPC.

A intervenção de terceiro típica é aquela que é prevista em lei como modalidade de intervenção de terceiros. São elas:

³ DIDIER JR., Fredie. **Curso de Direito Processual Civil**, 18ª edição. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 483.





Para além dessas situações, temos as hipóteses atípicas de intervenção que, embora não nominadas como tal, são efetivamente hipóteses de intervenção.

Por exemplo, os embargos de terceiro (previsto no art. 674 do CPC). Nesse caso, o terceiro que sofreu constrição em seu bem, em razão de execução na qual não figura como parte, terá interesse jurídico na ação.

Outro exemplo é a hipótese prevista no art. 996 do CPC, que trata do recurso de terceiro prejudicado. Embora não seja parte, o terceiro que sofreu os efeitos da sentença da qual não foi parte poderá recorrer no processo na qualidade de terceiro interessado. Já no caso do art. 908 do CPC, temos o concurso de preferência no caso de vários credores.

2.2 – Intervenção de terceiros espontânea ou provocada

A intervenção de terceiros espontânea é aquela em que o terceiro peticiona pelo ingresso no processo e o magistrado, após a manifestação das partes, analisa o ingresso. É o que ocorre em relação à assistência e com a figura do *amicus curiae*.

Na outra espécie, o terceiro é provocado a ingressar na demanda, pois ele poderá sofrer os efeitos da sentença. É o que ocorre nos casos de denúnciação da lide, de chamamento ao processo e de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Importante registrar, ainda, que o *amicus curiae* também poderá ser provocado a ingressar no processo.

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ESPONTÂNEA	INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PROVOCADA
assistência	denúnciação da lide
	chamamento ao processo
	incidente de desconsideração da personalidade jurídica
<i>amicus curiae</i>	



2.3 – Intervenção de terceiro por inserção ou por ação

A intervenção de terceiros por inserção é aquela que ocorre dentro da mesma relação jurídica processual primitiva. Por exemplo, *no caso da assistência, o assistente ingressa na mesma relação jurídico-processual.*

No outro caso, a intervenção de terceiro se dá por intermédio do ajuizamento de uma ação pelo terceiro ou contra ele.

No caso da denunciação da lide, *por exemplo, o terceiro, embora sofra reflexamente os efeitos da decisão, ingressa na demanda para trazer outra relação jurídica processual, no caso a relação que envolve o contrato de seguro.*

3 – Assistência

A assistência é uma forma de intervenção de terceiro por intermédio da qual um terceiro passa a atuar para auxiliar (assistir, ajudar) a parte no processo.

3.1 – Hipóteses de cabimento

A primeira situação de cabimento da assistência está disciplinada no art. 119 do CPC. Haverá assistência toda vez que uma das partes tiver **interesse jurídico** que uma pessoa seja vencedora da demanda. Admitido no processo, o assistente o receberá no estado em que se encontrar.

3.2 – Espécies

Temos duas espécies de assistência, a simples e a litisconsorcial. A assistência simples está disciplinada entre os arts. 121–123 do CPC. A assistência litisconsorcial está prevista no art. 124 do CPC.

Assistência Simples

A assistência simples é a hipótese tradicional que estudamos acima. Envolve as situações nas quais um terceiro ingressa em juízo para auxiliar uma das partes por possuir interesse jurídico no deslinde da demanda.

Nesse tópico vamos analisar os dispositivos do CPC:

↳ O art. 121 prevê que o assistente atue como auxiliar da parte, exercendo os mesmos poderes e deveres.

↳ O art. 121, parágrafo único, prevê que, caso o assistido seja revel ou omissor, o assistente será considerado substituto processual.

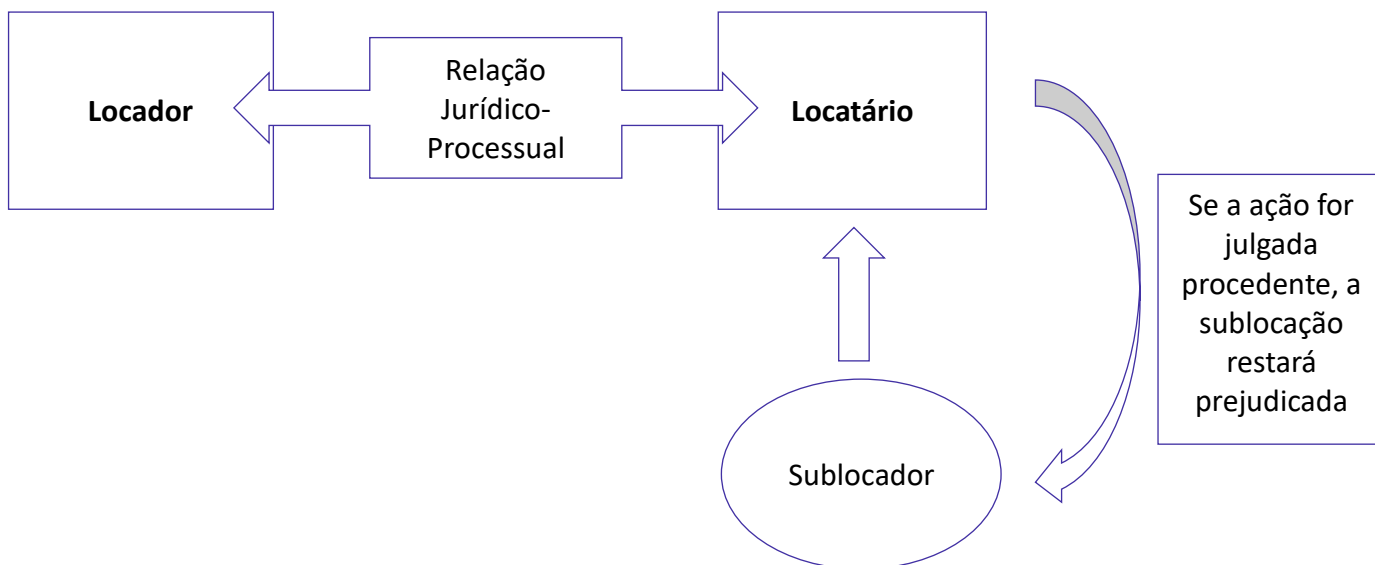
O art. 122 prevê que a formação da assistência não impede que a parte titular da relação processual discutida em juízo disponha do direito do qual é titular. Poderá, portanto, reconhecer a procedência do pedido, desistir da ação, transigir ou renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação.

O art. 123 trata da extensão dos efeitos do processo para o assistente. Em regra, o assistente não poderá, após o trânsito em julgado da sentença, discutir a justiça da decisão, exceto se foi impedido de produzir



provas no processo (em razão do estado em que recebeu a demanda ou pelas declarações do assistido) ou se desconhecia as alegações ou as provas que poderiam ser utilizadas no bojo do processo.

Antes de analisarmos a assistência litisconsorcial, vejamos um exemplo:



No esquema acima, temos três relações jurídicas, duas de direito material e outra de direito processual:

1ª relação jurídica **material**: contrato de locação;

2ª relação jurídica **material**: contrato de sublocação; e

3ª relação jurídica **processual**: com fundamento no contrato de locação, o locador ingressa com ação de rescisão por não pagamento da mensalidade de aluguel.

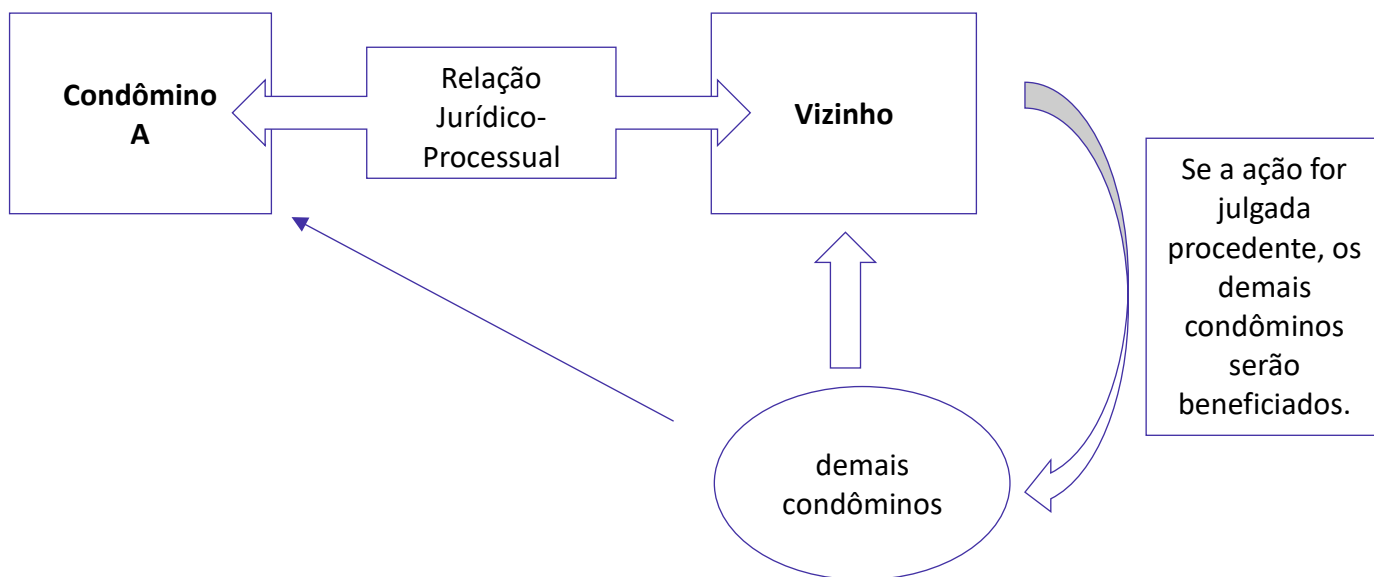
Caso a ação seja julgada procedente, resta prejudicado o contrato de locação e, por consequência, o contrato de sublocação. Assim, o sublocador poderá ingressar na ação para assistir o réu. Note que esse sublocador não possui qualquer relação jurídica com autor da ação ou locador. Por isso a assistência é simples.

Assistência Litisconsorcial

A regra na assistência é que a relação jurídica processual se estabelece apenas entre a parte assistida e o assistente. No caso que estudamos da sublocação, foi dito que o assistente possui relação jurídica com o locatário, não tendo qualquer relação com o locador.

Para facilitar a compreensão, vejamos outro exemplo:





Vizinho avança sobre o terreno comum do condomínio, construindo sobre ele. Sentindo-se lesado, o condômino A ingressa com ação ressarcitória contra o vizinho. No curso da demanda, os outros condôminos podem ingressar como assistentes litisconsorciais, pois além de manterem contrato de condomínio entre si também possuem relação jurídica contra o réu, que avançou sobre a propriedade comum.

Note que a diferença desse quadro em relação ao anterior que tratou do litisconsórcio simples é a existência de uma seta que liga o condômino A aos demais condôminos, de forma que há relação também com o autor e não apenas com o réu.

Portanto...

ASSISTÊNCIA	
SIMPLES	LITISCONSORCIAL
Relação jurídica do terceiro assistente apenas com o assistido.	Relação jurídica do terceiro assistente com ambas as partes na ação.
O assistente é um coadjuvante no processo (atividade subordinada).	O assistente recebe tratamento de parte.

Em termos práticos, o assistente litisconsorcial poderia ter sido litisconsorte facultativo, mas como não foi demandado contra todos os litisconsortes, será assistente litisconsorcial.

3.3 – Procedimento

No que diz respeito ao procedimento, devemos conhecer o art. 120 do CPC. Uma vez pleiteado o ingresso do assistente na ação, o magistrado poderá:

- ✎ rejeitar liminarmente o ingresso ou;
- ✎ se não for o caso de rejeição, o magistrado deverá intimar as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem impugnação.



Com a impugnação, o magistrado irá julgar o ingresso ou não do assistente. Durante o curso da análise de incidente formado pelo pedido de ingresso, o processo não ficará suspenso.

Caso decorrido o prazo sem impugnação, o magistrado deferirá o pedido de ingresso.

4 – Denúnciação da lide

Segundo da doutrina, a denúnciação da lide é uma forma de intervenção forçada de terceiro em um processo já pendente que tem cabimento à vista da afirmação, pelo denunciante, da existência de um dever legal ou contratual de garantia do denunciado de sua posição jurídica. Com a litisdenúnciação convoca-se o terceiro para participar do processo auxiliando e denunciante ao mesmo tempo em que contra esse mesmo terceiro se propõe uma demanda de regresso para a eventualidade de o denunciante sucumbir na causa.

A denúnciação da lide constitui uma demanda, pois ela envolve o direito de ação. Essa demanda se caracteriza por ser: a) incidente; b) regressiva; c) eventual; e d) antecipada.

a) incidente – constitui uma demanda incidente, pois agrega uma nova à já existente, dado o pedido incidental que é agregado ao feito.

b) regressiva – constitui uma demanda regressiva ou de garantia.

c) eventual – depende da improcedência da demanda principal.

d) antecipada – o denunciante se antecipa, a fim de que, em caso de eventual prejuízo, seja imputada a responsabilidade ao terceiro.

A denúnciação da lide vem estabelecida entre os arts. 125 e 129 do CPC, e envolve o direito de regresso de uma parte contra outra. Assim, na denúnciação da lide teremos duas relações jurídicas processuais envolvidas, sendo que a segunda dependerá do resultado da primeira.

Vejamos:

Há denúnciação da lide dos casos de evicção.

Na hipótese acima, temos uma denúnciação da lide pelo réu.

Contudo, é possível também que a denúnciação ocorra pelo autor. De toda forma, seja requerida pelo autor, seja pelo réu, a finalidade da denúnciação da lide é obter o direito de regresso.

Feitas essas observações iniciais, vamos estudar as hipóteses de denúnciação da lide previstas no art. 125 do CPC.

4.1 – Hipóteses de denúnciação da lide

A primeira hipótese envolve o denominado direito de evicção, que é a hipótese na qual o comprador do imóvel, se vier a perder a propriedade por ação de terceiro, poderá buscar os direitos que resultam da evicção. Dito de forma mais simples, poderá buscar a ação de indenização em face do vendedor do imóvel.



A segunda hipótese é mais ampla e possibilita o direito de regresso quando houver previsão em lei ou em contrato. Nesse caso, se vencido da primeira ação, o réu poderá exercer o direito de regresso em relação a quem estiver, pela lei ou por contrato, obrigado a indenizar.

A denunciação da lide poderá ser exercida no mesmo processo nas hipóteses acima. Contudo, ela pode ser manejada em ação regressiva autônoma quando for indeferida a denunciação da lide, não for exercido o direito ou não for permitido o ingresso na ação principal. Portanto, a ação regressiva não constitui um ônus processual, mas apenas uma faculdade. Caso a parte não promova a denunciação, terá apenas perdido a oportunidade de observação de regresso no mesmo processo.

A denunciação da lide poderá ocorrer tanto pelo autor como pelo réu. Caso a denunciação da lide ocorra pelo autor, ela deverá ser feita com o ajuizamento da inicial; caso seja feita pelo réu, ela deverá ocorrer com a contestação. Confira:

4.2 – Procedimento e formação

O procedimento e formação no caso de denunciação da lide pode ser analisado sob dois aspectos: quando feita a denunciação pelo autor e quando efetuada pelo réu.

Antes mesmo da citação da parte ré, o juiz irá intimar o denunciado, que poderá ingressar na demanda na qualidade de litisconsorte com o demandante. Nesse caso, o denunciado atuará como litisconsorte da parte autora.

Teremos, portanto, como autores, o denunciante e o denunciado.

No caso de denunciação da lide pelo réu, podem ocorrer três situações distintas:

- ✎ No primeiro caso, se o denunciado contestar a ação principal, o processo prosseguirá com o denunciante e o denunciado como réus em litisconsórcio passivo.
- ✎ No segundo caso, se o réu denunciar a lide e o denunciado for revel, o denunciante poderá prosseguir com a defesa ou se abster de recorrer e, nesse último caso, atuar apenas na defesa dos seus interesses na ação regressiva.
- ✎ No terceiro caso, se o denunciado confessar, o réu denunciante pode prosseguir com a defesa ou, se aderir ao reconhecimento, poderá pedir que seja dada procedência à ação de regresso.

O art. 129 prevê que, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz decidirá, na sequência, a denunciação da lide, fixando a responsabilidade do denunciado. Agora, se o denunciante for vencedor da ação principal, a ação de denunciação da lide não será examinada por falta de interesse processual. Contudo, prevê o parágrafo único do art. 129 que, nesses casos, haverá a condenação do denunciante em honorários advocatícios ao denunciado.

Veja como o assunto foi abordado em prova:

(TCM-GO - 2015) No que tange às modalidades de intervenção de terceiros, julgue:



Uma das hipóteses de denunciação da lide é a do proprietário ou possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada.

Comentários

A assertiva está **incorreta**. A referida hipótese deixou de ser modalidade de denunciação no CPC vigente.

5 – Chamamento ao processo

O chamamento ao processo é disciplina nos arts. 130–132 do CPC. Essa é uma espécie de intervenção de terceiro que não sofreu mudanças com o atual CPC e somente poderá ser manejada pelo réu.

Segundo a doutrina, chamamento ao processo é hipótese de intervenção forçada de terceiro que tem por objetivo chamar ao processo todos os possíveis devedores de determinada obrigação comum, a fim de que se forme título executivo que a todos apanhe.

Se comum a dívida, é legítimo o chamamento ao processo, oportunidade em que haverá **ampliação do polo passivo da demanda**.

Vamos passar à análise dos dispositivos do Código.

5.1 – Hipóteses

O chamamento será requerido pelo réu em três hipóteses:

✚ **Admite-se o chamamento do afiançado quando o fiador for demandado.**

✚ **Admite-se o chamamento ao processo dos demais fiadores quando a ação for proposta apenas contra um deles.**

✚ **Admite-se o chamamento ao processo dos demais devedores solidários quando o credor ingressar apenas contra um deles.**

5.2 – Procedimento

Quanto ao procedimento, temos apenas um artigo no CPC. Ele prevê basicamente que, com a citação do réu, abre-se prazo para que a parte demandada efetue o chamamento ao processo, a depender do caso, do afiançado, dos demais fiadores ou dos demais devedores solidários.

A diferença vai residir no prazo. A regra é que o prazo para efetuar o chamamento ao processo é de 30 dias a contar da citação. Contudo, quando o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção, ou se estiver em local incerto e não sabido (chamado de LINS), o prazo será de 2 meses.

Importante destacar que, após os prazos acima, incide a preclusão, não havendo mais possibilidade de formação da intervenção por chamamento ao processo.



5.3 – Formação do título executivo

A principal finalidade do chamamento ao processo é a formação do título executivo contra os demais devedores solidários do processo.

Se tivermos três devedores solidários de uma dívida de R\$ 3.000,00 e apenas um deles for demandado, o devedor demandado poderá chamar ao processo os demais réus. Assim, com a condenação na sentença, se o devedor demandado for obrigado a pagar a dívida, terá, na mesma sentença, a formação de um título executivo de R\$ 1.000,00 contra cada um dos demais devedores solidários, para que ele possa efetuar cobrança posterior.

Assim, se a sentença for improcedente, não decorrerá consequência em relação aos chamados. Por outro lado, se procedente a sentença, haverá formação de títulos executivos contra todos os devedores, de forma que o autor poderá demandar o título contra qualquer um deles ou contra todos na proporção do seu respectivo quinhão.

Encerramos, assim, o estudo referente ao chamamento ao processo.

6 – Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica

6.1 – Objetivo e caracterização

O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica não era tratado pelo CPC/73. Essa hipótese específica de intervenção de terceiro, novidade trazida pelo atual CPC, tem por finalidade compatibilizar as regras referentes ao tema no direito material.

Atualmente, a desconconsideração da personalidade jurídica é disciplinada no art. 50 (para as relações civis) do CC, e no art. 28 do CDC (para as relações de consumo).

Fato é que não tínhamos uma regra uniforme na sistemática processual anterior.

Com o CPC, pretende-se a desconconsideração da personalidade jurídica mediante garantia do prévio direito de defesa de quem poderá ser prejudicado pela desconconsideração.

A desconconsideração, conforme doutrina, consiste na desconconsideração da autonomia entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios, de modo a permitir, em determinadas circunstâncias, que o patrimônio dos sócios seja atingido mesmo quando a obrigação tenha sido assumida pela pessoa jurídica. Normalmente, objetiva evitar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica possa ser usada como instrumento para fraudar a lei ou para o abuso de direito.

Importante deixar claro, ainda nessa abordagem inicial, que o mesmo procedimento poderá ser utilizado para desconconsideração da personalidade jurídica inversa, ou seja, quando se desconsidere a personalidade jurídica da empresa pelo esvaziamento dos bens do sócio com a transmissão espúria dos bens para a empresa.



6.2 – Modelos

Existem dois modelos do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica: via de ação ou via incidental.

O primeiro modelo trata do ajuizamento da ação pelo autor contra a empresa e contra os sócios em litisconsórcio facultativo. Nesse caso, o autor pretenderá a condenação de ambos (da pessoa natural e jurídica), mas, se não for possível, pretenderá a condenação de um deles. Aqui o litisconsórcio é eventual e cada um dos réus irá ofertar contestação própria. No caso da empresa, ela poderá contestar afirmando que não deve ao autor. No caso do sócio, a contestação será denominada de bifronte, pois, além de afirmar que não deve, apresentará contestação afirmando que não violou o art. 50 do CC, e o art. 28 do CDC.

O que nos interessa é a formação do incidente. O incidente terá vez em processos que estejam em trâmite. Se a parte, em algum momento do curso do processo, requerer a desconsideração da personalidade jurídica, dá-se lugar a essa hipótese de intervenção de terceiros.

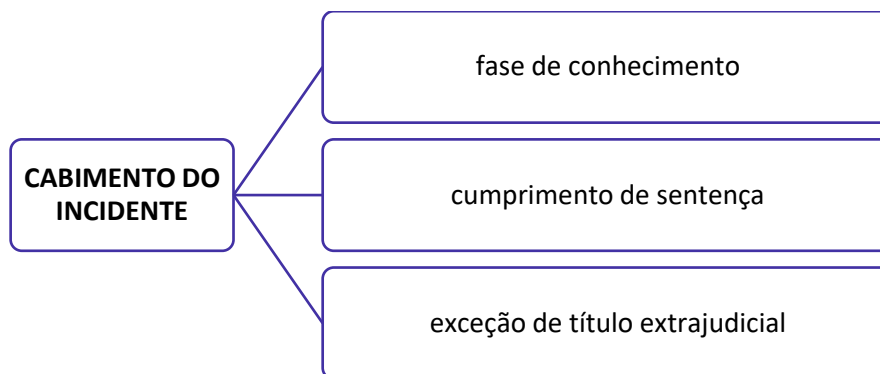
A instauração do incidente, de acordo com o art. 134, §3º, do CPC, implica a suspensão do processo.

6.3 – Legitimidade

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser instaurado mediante provocação, a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Veja:

6.4 – Procedimento

O incidente de desconsideração de personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo. Assim...



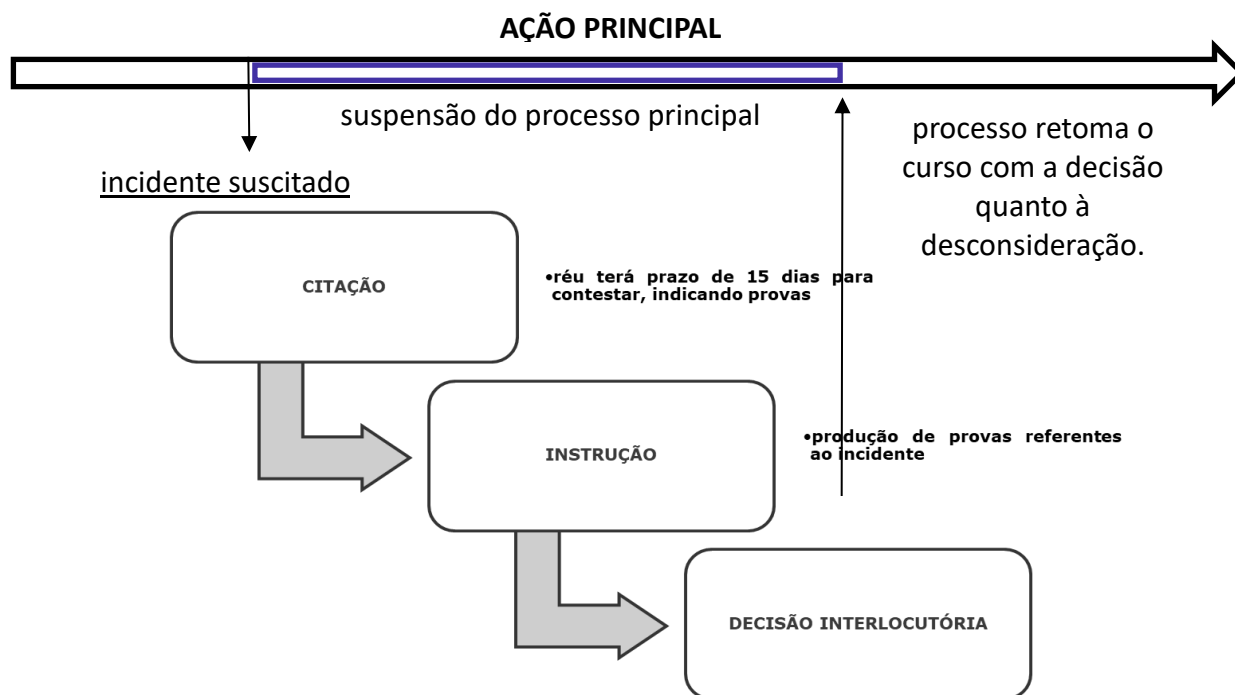
Ao efetuar o requerimento, a parte deverá demonstrar o preenchimento dos demais requisitos e pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Uma vez instaurado o incidente, o magistrado irá suspender o processo e determinar a citação do sócio para ser cientificado do incidente. Citada, a parte deverá contestar no prazo de 15 dias, indicando as provas que pretende produzir.

Dar-se-á seguimento ao incidente com a instrução e, ao final, teremos uma decisão interlocutória sobre a questão incidental. É o que prevê o art. 136 do CPC:



Veja uma linha do tempo que representa o julgamento do incidente.



6.5 – Efeitos do julgamento

A primeira informação relevante é que não há ocorrência de sucumbência por se tratar de um processo incidente.

Uma vez julgado o incidente, o CPC esclarece que a alienação entre sócio e sociedade, ou entre a sociedade e sócio, será considerada ineficaz

Vamos à última hipótese de intervenção de terceiros.

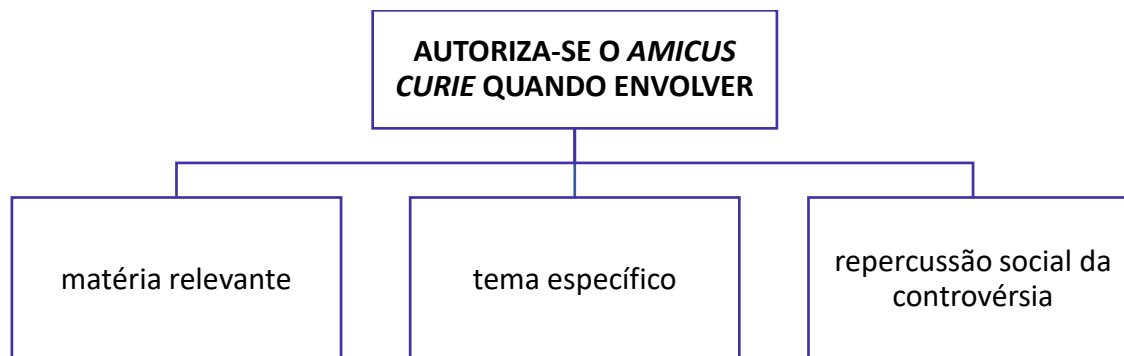
7 – Amicus Curiae

O *amicus curiae* atua no processo para a defesa de determinado ponto de vista. Poderá ser utilizado para ampliar a legitimidade democrática da decisão judicial com a pluralização do debate. Assim, o *amicus curiae* trará elementos importantes para o julgamento da demanda.

Segundo Fredie Didier Jr., o *amicus curiae* é o terceiro que, espontaneamente, a pedido da parte ou por provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão.

De acordo com o art. 138 do CPC, justifica-se a admissão do *amicus curiae* nas seguintes situações:





Apresentado o pedido de ingresso, o juiz proferirá decisão irrecorrível.

Para encerrar, vejamos alguns pontos específicos.

O primeiro deles é o fato de que o *amicus curiae* não se confunde com a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, pois a figura interventiva não tem qualquer interesse no julgamento da ação. O *amicus curiae* atua como um órgão meramente opinativo e não tem tantos poderes quanto o MP.

Outra questão relevante é o fato de que o *amicus curiae* não se confunde com o assistente, pois o assistente tem interesse no resultado do julgamento, tendo poderes mais amplos que a figura interventiva.

Os poderes do *amicus curiae* serão fixados pelo magistrado na decisão que determina o ingresso. Desse modo, em regra, o *amicus curiae* irá se manifestar sobre os fatos discutidos no processo. Contudo, prevê o §1º do art. 138 que o *amicus curiae* poderá opor embargos de declaração e interpor recursos que julguem os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Outras possibilidades recursais somente serão admitidas se o juiz permitir.

Por fim, importante notar que o art. 138 fala que a decisão que admite o *amicus curiae* é irrecorrível. Antes, existia muita discussão sobre a decisão que inadmite o *amicus curiae*. Parte da doutrina entendia que essa decisão também era irrecorrível (o legislador teria dito menos do que gostaria), mas parte da doutrina defendia que ela era recorrível, com base no art. 1.015, IX, que prevê a possibilidade de recurso de agravo de instrumento contra decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros.

Com isso, encerramos a parte relativa à intervenção de terceiros.



QUESTÕES COMENTADAS

Partes e Procuradores

FCC

1. (FCC/TRF – 4ª Região - 2019) Em regra, o autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Porém, de acordo com o Código de Processo Civil, não se exigirá essa caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte, bem como

- a) na ação cautelar, nas ações fundadas em direito indisponível e no cumprimento de sentença.
- b) na reconvenção, na ação cautelar e nas ações que versarem sobre direito real.
- c) no cumprimento de sentença, na execução fundada em título extrajudicial e nas ações que versarem sobre direito real.
- d) na reconvenção, no cumprimento de sentença e nas ações fundadas em direito indisponível.
- e) na reconvenção, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial.

Comentários

A **alternativa E** é a correta e gabarito da questão. A exigência de que o autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento, está prevista no art. 83, *caput*, do CPC. As quatro hipóteses de dispensa desta caução estão previstas no art. 83, §1º: (a) acordo ou tratado internacional, (b) execução fundada em título extrajudicial, (c) cumprimento de sentença e (d) reconvenção. Confira o dispositivo legal:

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

§ 1º Não se exigirá a caução de que trata o caput:

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;

II - na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença;

III - na reconvenção.



2. (FCC/DPE-AM - 2018) Paulo ajuizou ação indenizatória em face de Umberto, postulando a condenação ao valor de 30 mil reais a título de danos materiais e 15 mil a título de danos morais. Ao final da instrução, o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de Paulo e condenou Umberto ao pagamento de 25 mil reais a título de danos materiais e 10 mil reais a título de danos morais, fixando em 15% do valor da condenação os honorários sucumbenciais. Irresignado, somente Umberto recorreu da sentença.

Neste caso, ao julgar o recurso interposto, o Tribunal competente

- a) poderá majorar o valor da condenação e o valor dos honorários de sucumbência em percentual superior a 20% do valor da condenação.
- b) não poderá majorar o valor da condenação e nem aumentar o valor dos honorários de sucumbência.
- c) poderá majorar o valor da condenação e o valor dos honorários de sucumbência até o máximo de 20% do valor da condenação.
- d) não poderá majorar o valor da condenação, mas poderá aumentar o valor dos honorários de sucumbência em percentual superior a 20% do valor da condenação.
- e) não poderá majorar o valor da condenação, mas poderá aumentar o valor dos honorários de sucumbência até o máximo de 20% do valor da condenação.

Comentários

A **alternativa E** é a alternativa correta e gabarito da questão.

Observe que como apenas o réu recorreu, o Tribunal não pode majorar o valor da condenação, frente à vedação do *reformatio in pejus*, que se funda no princípio dispositivo e no interesse exigido para impugnar as decisões judiciais. Pelo princípio da proibição do *reformatio in pejus*, quando apenas o réu recorrer, não é possível agravar sua situação.

Já no que tange aos **honorários de sucumbência**, o CPC autoriza seu aumento *até* o máximo de 20%. Confira:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

- I - o grau de zelo do profissional;
- II - o lugar de prestação do serviço;
- III - a natureza e a importância da causa;
- IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o



disposto nos §§2º a 6º, **sendo vedado ao tribunal**, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, **ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento**.

3. (FCC/PGE-AP - 2018) O advogado José de Oliveira ajuíza ação sem procuração outorgada pelo autor, alegando urgência na tutela postulada, reintegratória na posse de imóvel. Essa conduta é

- a) vedada, pois a procuração é requisito indispensável ao ajuizamento da demanda, o que não comporta exceções.
- b) vedada, no caso, pois a ação reintegratória dependerá necessariamente de audiência prévia de justificação, não podendo pois ser considerada urgente.
- c) vedada, pois só se permite o ingresso em juízo sem procuração para evitar preclusão, decadência ou prescrição do direito do autor.
- d) permitida, mas José de Oliveira deverá prestar caução nos autos, em nome do autor, e exhibir a procuração nos autos no prazo improrrogável de vinte dias.
- e) permitida, mas José de Oliveira deverá, independentemente de caução, exhibir a procuração no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

Comentários

Segundo o art. 104, do CPC, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Em todo caso, ele deverá, independentemente de caução, exhibir a procuração em um prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz (art. 104, § 1º, do CPC). No caso em questão, temos um ato considerado urgente sendo praticado por um advogado sem procuração. Como vimos, essa conduta é permitida, devendo o advogado, no entanto, apresentar a procuração dentro da quinzena legal.

Nosso gabarito, portanto, só pode ser a **alternativa E**.

As **alternativas A, B e C** falam que a conduta é vedada, o que está incorreto.

E a **alternativa D** fala na necessidade de se prestar caução, o que está incorreto, também, segundo o art. 104, § 1º.

4. (FCC/MPE-PE - 2018) Diogo ajuizou contra Paulo ação de cobrança de alugueres, vindo a falecer no curso do processo, logo depois e oferecida a contestação e antes de proferida a sentença. Nos termos do Processo Civil, não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte do autor, o juiz deverá

- a) extinguir desde logo o processo sem resolução do mérito, o que não impede o espólio ou os sucessores de renovar a propositura da ação.
- b) extinguir desde logo o processo com resolução do mérito, o que impede o espólio ou os sucessores de renovar a propositura da ação.
- c) suspender o processo e, sem ordenar qualquer intimação, marcar prazo para que seu espólio, que for o sucessor ou, se for o caso, seus herdeiros manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



d) suspender o processo e determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo com resolução de mérito, pela preclusão.

e) suspender o processo e determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Comentários

Para compreender a questão devemos combinar vários dispositivos do CPC. Vamos com calma...

Primeiro, o art. 110 do CPC prevê que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Contudo, o mesmo dispositivo informa que devem ser observadas as regras do art. 313, §§ 1º e 2º.

O art. 313, por sua vez, trata da suspensão do processo. No caso do enunciado, temos o falecimento da parte autora (o Diogo) em uma ação de cobrança. Logo, o procedimento a ser adotado pelo juiz é de suspensão do procedimento, para habilitação dos interessados.

Nos parágrafos do art. 313 temos regras relacionadas à ação de habilitação. Esse procedimento, tem por finalidade determinar quem responderá civilmente pelos bens do falecido. Uma vez habilitados quem de direito, haverá a sucessão processual, e o procedimento retoma o seu curso.

Contudo, poderá ocorrer de não ser ajuizada a ação de habilitação. Nesse caso, o CPC adota dupla disciplina:

- falecimento da parte ré, sem ajuizamento da ação de habilitação;

Nesse caso, o juiz, o juiz determina a intimação da parte autora para que promova a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. O juiz fixará um prazo para que ocorra essa citação, que será de 2 a 6 meses.

Não é o caso do enunciado.

- falecimento da parte autora, sem ajuizamento da ação de habilitação.

Nesse caso, se transmissível o direito (tal como uma ação de cobrança de aluguéis) o juiz diretamente determinará a intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros para que manifestem interesse e promovam a habilitação no prazo que o juiz fixar. Se não for promovida a ação, o juiz julgará extinto o processo, sem analisar o mérito.

É justamente esse o caso da questão!

Logo, a **alternativa E** é a correta e gabarito da questão.



5. (FCC/MPE-PE - 2018) A parte que incorrer em litigância de má-fé será condenada pelo juiz ao pagamento de multa

- a) correspondente a 1% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em 100 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
- b) que não poderá ser superior a 1% do valor corrigido da causa podendo ser fixada em até 10 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório o inestimável.
- c) que não poderá ser superior a 1% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 100 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
- d) que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 10 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
- e) que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 100 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.

Comentários

A **alternativa D** é a correta e gabarito da questão. O caput do art. 81 prevê que “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa”. Ainda, conforme o § 2º do referido dispositivo, “quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Vejamos como o CPC disciplina e sanciona alguns comportamentos desleais:

SANCIONAMENTO DE COMPORTAMENTOS DESLEAIS		
Responsabilidade	Perdas e danos	Art. 79, CPC
Multa por ato de litigância de má-fé	Superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa	Arts. 80 e 81, §§ 1º a 3º, CPC
Revogação da gratuidade de justiça	Décuplo	Art. 100, parágrafo único, CPC
Ato simulado por ator e réu	Penalidades da litigância de má-fé	Art. 142, CPC
Cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer	Penalidades da litigância de má-fé + crime de desobediência	Art. 536, § 3º, CPC, c/c art. 330, CP
Ação monitória	Até 10% sobre o valor da causa	Art. 702, §§ 10 e 11, CPC
Agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime	Entre 1% e 5% do valor atualizado da causa	Art. 1.021, § 4º, CPC
Embargos de declaração manifestamente protelatórios	Multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa Reiteração: multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa	Art. 1.026, §§ 2º e 3º, CPC



Embargos à execução manifestamente protelatórios	Ato atentatório à dignidade da justiça	Art. 918, parágrafo único, CPC
Ato atentatório à dignidade da justiça	Até 20% do valor da causa	Art. 77, IV e VI, e §§ 1º a 8º, CPC
Depositário infiel	Responde civilmente pelos prejuízos causados	Art. 161, parágrafo único, CPC
Não comparecimento à audiência de conciliação	Até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa	Art. 334, § 8º, CPC
Suscitação infundada de vício com o objetivo de frustrar a alienação na execução	Até 20% do valor atualizado do bem	Art. 903, § 6º

6. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Sobre as partes e os procuradores, quanto às despesas, honorários advocatícios e multas, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

- a) Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
- b) Na sentença, havendo sucumbência recíproca, o magistrado deverá compensar os honorários advocatícios entre os procuradores das partes litigantes, determinando, ainda, o rateio das custas e despesas processuais.
- c) Fixados os honorários advocatícios em quantia certa pelo Magistrado na sentença, os juros moratórios incidirão a partir da data da publicação da sentença.
- d) Se um estrangeiro, sem possuir bens imóveis no Brasil, for réu em uma ação indenizatória e apresentar reconvenção no prazo legal, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária.
- e) Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderão ser cobrados em execução ou em ação autônoma.

Comentários

A **alternativa A** é correta e gabarito da questão, conforme prevê o art. 90, §4º, do CPC:

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A **alternativa B** está incorreta, pois é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Vejamos o art. 85, §14, da Lei nº 13.105/15:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A **alternativa C** está incorreta. Os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. É o que dispõe o §16, do art. 85, da referida Lei:



§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

A **alternativa D** está incorreta, nos termos do art. 83, caput, do CPC:

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

A **alternativa E** está incorreta. O §18, do art. 85, da Lei nº 13.105/15, prevê que caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

7. (FCC/TRT-RN - 2018) Acerca dos procuradores no processo, considere:

- I. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é ineficaz para a fase de cumprimento de sentença.
- II. A procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, inclusive receber citação, confessar, desistir, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que não precisam constar de cláusula específica.
- III. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, caso em que deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.
- IV. A procuração para o foro pode ser assinada digitalmente, na forma da lei, devendo conter, obrigatoriamente, o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.
- V. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou em órgão equivalente dos países com os quais o Brasil tenha firmado acordo de cooperação internacional.

De acordo com o novo Código de Processo Civil, está correto o que consta APENAS em

- a) I e II.
- b) I e V.
- c) II e IV.
- d) III e V.
- e) III e IV.

Comentários

Vamos analisar cada um dos itens.



O item I está incorreto. De acordo com o §4º, do art. 105, do CPC, salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

O item II está incorreto. Vejamos o que dispõe o art. 105, caput, da Lei nº 13.105/15:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

O item III está correto, nos termos do art. 104, caput e §1º, da referida Lei:

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

O item IV está correto, com base no art. 105, §§ 1º e 2º, do CPC:

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

Por fim, o item V está incorreto. Veja o que estabelece o art. 103, caput, da Lei nº 13.105/15:

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Conforme se nota, não há que se falar em órgão equivalente dos países com os quais o Brasil tenha firmado acordo de cooperação internacional.

Portanto, a **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

8. (FCC/TRT-RN - 2018) De acordo com o novo Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial

- a) ao preso, seja ele autor ou réu.
- b) ao réu preso, desde que revel.
- c) a todo réu revel.



- d) ao réu revel citado por edital, mas não ao revel citado com hora certa.
- e) a toda pessoa menor de 18 anos, seja ela autora ou ré.

Comentários

O art. 72, do CPC, estabelece a quem o juiz nomeará curador especial. Vejamos:

Art. 72. **O juiz nomeará curador especial ao:**

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Desse modo, a **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

9. (FCC/DPE-AP - 2018) Em relação à assistência judiciária no Processo Civil:

- a) A concessão de gratuidade afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
- b) A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, mas o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
- c) O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado na petição inicial pelo autor ou na contestação pelo réu ou terceiro, exclusivamente.
- d) O juiz indeferirá de imediato o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, dessa decisão cabendo a interposição de agravo de instrumento.
- e) Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para o processo deduzida tanto pela pessoa natural ou física como pela pessoa jurídica.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o §2º, do art. 98, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

A **alternativa B** é a correta e gabarito da questão, conforme dispõe o art. 99, §§ 4º e 5º, da Lei nº 13.105/15:

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.



§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

A **alternativa C** está incorreta. Nos termos do art. 99, *caput*, da referida Lei, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

A **alternativa D** está incorreta, pois contraria o disposto no §2º, do art. 99, do CPC:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A **alternativa E** está incorreta. Com base no art. 99, §3º, da Lei nº 13.105/15, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

10. (FCC/SABESP - 2018) Se Lucrécia interpôs recurso com o manifesto intuito de protelar a solução final do processo,

- a) fica caracterizada a litigância de má-fé, caso em que, de ofício ou a requerimento, o juiz a condenará a pagar multa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
- b) fica caracterizada a litigância de má-fé, caso em que – e somente se houver requerimento a esse respeito – o juiz poderá condená-la a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu.
- c) não fica caracterizada a litigância de má-fé, eis que não atingida a dignidade da Justiça, razão pela qual, de ofício ou a requerimento, o juiz a condenará a pagar as custas do processo a que indevidamente deu causa, ainda que se saia vencedora.
- d) fica caracterizada a litigância de má-fé, sendo que o juiz, de ofício, poderá aplicar-lhe uma multa, com base no valor atualizado da causa, e, se somente houver requerimento expresso, poderá condená-la a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
- e) não fica caracterizada a litigância de má-fé, porque o princípio da ampla defesa confere à parte o direito de se utilizar dos recursos cabíveis para fazer valer o seu direito.

Comentários

De acordo com o art. 80, VII, do CPC, aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, considera-se litigante de má-fé.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.



Além disso, o art. 81, caput, estabelece que o juiz, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, a **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

Litisconsórcio

FCC

11. (FCC/TCE-RS - 2018) Há litisconsórcio unitário

- a) quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.
- b) quando, por disposição de lei, ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
- c) quando a relação jurídica discutida tiver por objeto obrigação solidária.
- d) sempre que duas ou mais pessoas litigarem, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, se entre elas houver comunhão de direito ou de obrigações relativamente à lide.
- e) sempre que duas ou mais pessoas litigarem, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, se ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão, pois corresponde ao conceito dado pelo CPC:

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

A **alternativa B** está incorreta, pois o conceito se refere ao litisconsórcio necessário:

Art. 114 do CPC: O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

A **alternativa C** está incorreta, porque há litisconsórcio unitário quando a relação jurídica discutida tiver por objeto obrigação solidária *indivisível*, o que não foi especificado no enunciado.

A **alternativa D** está incorreta, pois o conceito se refere genericamente ao litisconsórcio, mas não ao unitário:



Art. 113 do CPC: Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

A **alternativa E** está incorreta, pois o conceito se refere genericamente ao litisconsórcio, mas não ao unitário:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

12. (FCC/Pref Caruaru - 2018) O litisconsórcio

a) necessário poderá ser limitado pelo juiz quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando o número excessivo de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença.

b) conduz a que os litisconsortes sejam considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

c) será unitário por previsão legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a requerimento da parte adversa, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

d) implica sempre a necessidade de o juiz decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

e) também ocorre quando terceiro jurídica ou economicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, passe a integrar o polo ativo ou passivo da lide.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o §1º, do art. 113, do CPC, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo, e não necessário.

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão, pois é o que dispõe o art. 117, da Lei nº 13.105/15:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

A **alternativa C** está incorreta. O art. 114, da referida Lei, estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.



A **alternativa D** está incorreta. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, nos termos do art. 116, do CPC.

A **alternativa E** está incorreta. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. É o que dispõe o art. 119, da Lei nº 13.105/15.

13. (FCC/DPE-RS - 2018) No que se refere ao instituto do litisconsórcio é correto afirmar:

- a) A vontade de duas ou mais pessoas é elemento suficiente para que figurem juntos no mesmo polo processual, caso em que se tem litisconsórcio facultativo.
- b) Nos casos de litisconsórcio necessário o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário, pois o juiz não poderá decidir o mérito de modo não uniforme entre os litisconsortes.
- c) A limitação ao litisconsórcio multitudinário pode ser feita pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte e é viável tanto no litisconsórcio facultativo quanto no necessário.
- d) O CPC vigente consagra o princípio da independência entre os litisconsortes, mas abre exceção em caso de litisconsórcio unitário, ao permitir que os atos de um dos litisconsortes aproveitem aos demais.
- e) A sentença de mérito proferida em processo no qual não tenham sido citados todos os litisconsortes necessários será sempre nula.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Não basta a vontade, para que duas ou mais pessoas possam litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, é necessário que (art. 113, do CPC): (i) entre elas haja comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; (ii) entre as causas haja conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ou (iii) ocorra afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

A **alternativa B** está incorreta. Nos casos de litisconsórcio necessário, o regime poderá ser tanto o do litisconsórcio unitário, quanto o do litisconsórcio simples. Devemos lembrar que o litisconsórcio necessário e o unitário não se confundem, sendo o primeiro aquele em que determinados sujeitos devem figurar, obrigatoriamente, no polo passivo da discussão e, o segundo, aquele em que o resultado para todos os litisconsortes deve ser o mesmo (uniforme). Não há uma relação de obrigatoriedade entre as duas espécies de modo que se pode falar em litisconsórcio necessário e em resultado não uniforme, no mesmo processo.

A **alternativa C** está incorreta. Segundo expressa disposição do CPC (art. 113, § 1º):

Art. 113 (...)

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. É exatamente o que prevê o art. 117, do Código. Confirmam:



Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, EXCETO no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

E a **alternativa E**, por fim, também está incorreta. A sentença, nesse caso, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, e será ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados (art. 115, do CPC).

14. (FCC/TRT14ªR-RO-AC - 2016 - adaptada) Sobre o litisconsórcio e a assistência, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar:

- a) O juiz poderá limitar o litisconsórcio necessário quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
- b) Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos.
- c) A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
- d) Na assistência, sendo revel o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.
- e) A assistência não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta e é o gabarito da questão. De acordo com o art. 113, §1º, do CPC, o juiz poderá limitar o litisconsórcio **facultativo**.

§ 1º O juiz poderá limitar o **litisconsórcio facultativo** quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

A **alternativa B** está correta, pois retrata a regra do art. 117, do CPC:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

A **alternativa C** está correta, previsto no parágrafo único art. 119, do CPC:

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

A **alternativa D** está correta. Vejamos o parágrafo único do art. 121, do CPC:

Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omissor o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.



A **alternativa E** está correta, conforme se extrai da leitura do art. 122, do CPC:

Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

Intervenção de Terceiros

FCC

15. (FCC/TJ-CE - 2022) De acordo com o disposto no Código de Processo Civil, o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica será,

- (A) admitido apenas na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial.
- (B) dispensado se a desconconsideração for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
- (C) instaurado de ofício ou a requerimento da parte, suspendendo o processo, salvo se apresentado junto com a petição inicial.
- (D) instaurado de ofício ou a requerimento da parte, suspendendo o processo ainda que apresentado junto com a petição inicial.
- (E) resolvido por sentença.

Comentários

A **alternativa A** é incorreta. O incidente também é admitido na fase de conhecimento, de acordo com o art. 134 do CPC/2015:

Art. 134. O incidente de desconconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A **alternativa B** é correta e é o gabarito da questão. É dispensada a instauração de incidente para a desconconsideração quando o pedido for formulado na própria inicial, bastando a citação do sócio ou da pessoa jurídica:

Art. 134. [...]

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

As **alternativas C e D** são incorretas. O incidente de desconconsideração não pode ser instaurado de ofício:

Art. 133. O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.



Art. 3º. [...]

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

A **alternativa E** é incorreta. O incidente pode ser resolvido na sentença, mas também é possível a sua solução por meio de decisão interlocutória, de acordo com o art. 136:

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

16. (FCC/TRF – 4ª Região - 2019) Tereza ajuizou ação de indenização contra a empresa “XPTO Comércio de Produtos de Informática Ltda”. Ainda na fase instrutória do processo, requereu a instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, o juiz deverá

- a) indeferir liminarmente o pedido, pois a instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica só é cabível na fase de cumprimento de sentença.
- b) deferir o pedido, suspendendo o processo, desde que o requerimento tenha demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconconsideração da personalidade jurídica.
- c) indeferir liminarmente o pedido, pois, na fase de conhecimento, a desconconsideração da personalidade jurídica deve ser necessariamente requerida na petição inicial, dispensando a instauração do incidente.
- d) deferir o pedido, sem suspender o processo, desde que o requerimento tenha demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconconsideração da personalidade jurídica.
- e) deferir o pedido, mas somente se ficar demonstrado perigo da demora, por risco de dilapidação de bens, que justifique a instauração do incidente antes da fase de cumprimento de sentença.

Comentários

A **alternativa B** é a correta e gabarito da questão. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas, suspendendo-se o processo, salvo na hipótese de o pedido ser formulado na petição inicial. Trata-se de suspensão imprópria, já que o processo deve ser suspenso apenas naquilo que dependa da solução da controvérsia criada com a instauração do incidente.

No caso da questão, em razão de ter sido solicitada a desconconsideração da personalidade jurídica no curso do processo, de acordo com o CPC/15, a instauração do incidente implicará a suspensão do processo, nos termos do art. 134, §§2º e 3º, do CPC:

Art. 134. [...]



§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

Vejamos as demais assertivas.

A **alternativa A** está incorreta. Na doutrina muito se discutiu a respeito do momento adequado para a desconconsideração da personalidade jurídica. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a desconconsideração pode ocorrer em qualquer fase do processo, não havendo que falar em decadência de um direito potestativo. A dúvida é resolvida pelo art. 134, *caput*, do CPC/15, ao prever que o incidente de desconconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Confira:

Art. 134. O incidente de desconconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A **assertiva C** está errada, porque a desconconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo, sendo que o pleito na petição inicial é uma possibilidade e não uma obrigação da parte. Neste sentido, o art. 134, §2º, do CPC:

Art. 134. O incidente de desconconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

A **alternativa D** está errada. No caso da questão, em razão de ter sido solicitada a desconconsideração da personalidade jurídica no curso do processo, de acordo com o CPC/15, a instauração do incidente implicará a suspensão do processo, nos termos do art. 134, §§2º e 3º, do CPC:

Art. 134. [...]

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

A **assertiva E** está incorreta. O juiz deve deferir o pedido de desconconsideração, observados os pressupostos previstos em lei, entre os quais não estão o perigo da demora e o risco de dilapidação de bens. Os pressupostos para o deferimento da desconconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 50 do Código Civil e no art. 28, *caput* e §5º do CDC quando se trate de relação de consumo. Veja:

Art. 50 do CC. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz decidir, a requerimento da parte, ou



do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Art. 28 do CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

17. (FCC/PGE-AP - 2018) No tocante ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considere os enunciados seguintes:

- I. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
- II. A instauração do incidente dar-se-á mesmo que a desconsideração da personalidade jurídica tenha sido requerida na petição inicial, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
- III. Concluída a instauração no incidente instaurado, será ele resolvido por meio de sentença.
- IV. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) II e IV.
- c) I e IV.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

Comentários

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma das novidades do CPC/15 mais cobradas em provas. Segundo as disposições Código:

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (art. 134, *caput* – assertiva I);

Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, § 2º - assertiva II);



Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (art. 136, *caput* – assertiva III); e

Acolhido o pedido de desconconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente (art. 137 – assertiva IV).

É por isso que o nosso gabarito é a **alternativa C**, ou seja, apenas as assertivas I e IV estão corretas.

18. (FCC/MPE-PB - 2018) Em relação ao incidente de desconconsideração da personalidade jurídica,

- a) o incidente de desconconsideração é cabível até o final do processo de conhecimento, mas não na execução fundada em título executivo extrajudicial, pela presunção de liquidez e certeza de que este goza.
- b) dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
- c) instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será intimado para impugná-lo em dez dias, requerendo as provas pertinentes, se for o caso.
- d) concluída a instrução do incidente, se necessária, o incidente será resolvido por sentença, da qual caberá apelação.
- e) acolhido o pedido de desconconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será anulável em relação ao requerente.

Comentários

A **alternativa B** é a correta e gabarito da questão, pois está de acordo com a redação do §2º, do art. 134.

§2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Vejamos as demais assertivas.

A **alternativa A** está incorreta, pois o incidente de desconconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (art. 134 do CPC).

A **assertiva C** está errada, porque o prazo previsto em lei é de 15 dias para a citação. Observe a redação do art. 135, do CPC.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será **CITADO** para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de **15 (QUINZE) DIAS**.

A **alternativa D** está incorreta, porque o incidente de desconconsideração será decidido por decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, quando se tratar de juiz de primeira instância; ou por decisão monocrática recorrível por agravo interno, quando se tratar de relator no tribunal (art. 136 do CPC).

A **assertiva E** está errada, pois se trata de caso de ineficácia e não de nulidade, nos termos do art. 137.



Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

19. (FCC/DPE-RS - 2018) Pedro, quando se dirigia para casa em sua bicicleta, restou atingido por uma bola de futebol oriunda da quadra esportiva ABC Esportes, pessoa jurídica, empresa de locação de quadras esportivas, na qual locatários disputavam uma partida. Na ocasião, identificou-se que um dos integrantes da partida, João, num instante de raiva, chutou a bola para cima inadvertidamente, vindo o objeto, assim, a atingir Pedro. Em virtude disso, Pedro sofreu uma queda, causando danos a sua bicicleta, avaliados em R\$ 700,00 (setecentos reais), além de ter sofrido uma fratura no braço esquerdo, despendendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em seu tratamento e ficando impossibilitado de disputar a final do campeonato de padel que disputaria no dia seguinte ao acidente.

Diante de tais fatos, se

- a) ajuizada demanda em face da ABC Esportes no Procedimento Comum e verificada a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da ré, deverão seus sócios ser intimados para habilitação no feito no prazo de 10 dias.
- b) a ação restar ajuizada em face da ABC Esportes pelo Procedimento Comum, poderá a ré utilizar-se do instituto do chamamento ao processo em face de João, desde que entenda estarem presentes fundamentos para uma eventual ação regressiva em face desse.
- c) Pedro optar pelo ajuizamento de demanda no Juizado Especial Cível, não haverá impedimento legal para que se forme um litisconsórcio passivo entre ABC Esportes e João.
- d) João habilitar-se como assistente simples da ré ABC Esportes em demanda ajuizada por Pedro, estaria ele – João – impedido de discutir a justiça da decisão após o trânsito em julgado da sentença exarada no processo, ainda que desconhecesse alegações ou provas que lhe eram favoráveis e que a ré ABC Esportes, por culpa, não tenha se utilizado.
- e) a ABC Esportes, em sendo demandada por Pedro, denunciar João à lide, mas vencer a demanda principal, o pedido de denunciação da lide não será examinado, não havendo ônus sucumbenciais entre denunciante e denunciado.

Comentários

A alternativa correta e gabarito da questão é a **letra C**, pois está de acordo com a redação da Lei 9.099/95:

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Vejamos as demais assertivas.

A **alternativa A** está incorreta, pois contradiz o CPC:

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será **CITADO** para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de **15 (QUINZE) DIAS**.



A **assertiva B** está errada, porque não é hipótese de chamamento ao processo, como se extrai do CPC:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

A **alternativa D** está incorreta, porque se João habilitar-se como assistente simples da ré ABC Esportes em demanda ajuizada por Pedro, estaria ele – João – impedido de discutir a justiça da decisão após o trânsito em julgado da sentença exarada no processo, **ressalvadas** a hipótese dele desconhecer as alegações ou provas que lhe eram favoráveis e que a ré ABC Esportes, por culpa, não tenha se utilizado destas. Neste sentido, o CPC:

Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que:

I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença;

II - desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.

A **assertiva E** está errada, pois se a ABC Esportes, em sendo demandada por Pedro, denunciar João à lide, mas vencer a demanda principal, o pedido de denúncia da lide não será examinado, mas a denunciante ABC Esportes pode ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado João. Neste sentido, o CPC:

Art. 129. [...]

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denúncia não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

20. (FCC/PGE-AP - 2018) Quando devedores solidários forem citados para compor o polo passivo da lide, na condição jurídica de terceiros, na hipótese de o credor exigir de um ou de alguns deles o pagamento da dívida comum, ter-se-á a figura processual

- a) da substituição processual.
- b) da assistência litisconsorcial.
- c) da denúncia da lide.



- d) da assistência simples.
- e) do chamamento ao processo.

Comentários

A questão cobra do candidato o conhecimento de algumas figuras ligadas a intervenção de terceiros no processo. Vejamos:

A substituição processual ocorre quando alguém, no processo, defende interesses alheios em nome próprio; o que não é o caso.

A assistência simples se dá quando um terceiro atua como auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido, contudo, sem ser parte; o que também não é o caso.

A assistência litisconsorcial se dá quando a relação jurídica entre o adversário da parte assistida e esse assistente puder ser influenciada pela sentença; o que também não é o caso.

E a denúncia da lide não pressupõe solidariedade, o que exclui essa hipótese.

Sendo assim, nosso gabarito só pode ser a **alternativa E**, chamamento ao processo.

Vamos relembrar as principais diferenças entre a denúncia da lide e o chamamento ao processo?

	DENUNCIAÇÃO DA LIDE	CHAMAMENTO AO PROCESSO
Palavra-chave	Direito de regresso	Direito de regresso + obrigação solidária
Hipóteses	Evicção, lei ou contrato (art. 125, I e II)	Afiado, demais fiadores ou demais devedores solidários (art. 130, I, II e III)
Provocação	Réu ou autor (art. 125, <i>caput</i> , “qualquer das partes”)	Réu (art. 130)
	O juiz NÃO pode promover de ofício	
	O terceiro interventor não vem ao processo espontaneamente (como é na assistência).	
	Ele chega como terceiro, mas se estabelece como parte (litisconsórcio passivo superveniente)	
Momento	Petição inicial (autor) ou contestação (réu) (art. 126)	Contestação (art. 131)
	Pode ocorrer em outro momento? “Na presente hipótese, embora a denúncia da lide tenha sido formulada intempestivamente, a recorrida reconheceu, ainda que parcialmente, sua condição de garantidora. Portanto, ao reconhecer esse vício do oferecimento da denúncia da lide e anular todos os atos processuais praticados, o Tribunal de origem agiu em descompasso com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas” (REsp 1637108/PR, 2017)	



Prazo para ser promovida	Regra: 30 (trinta) dias Se o chamado residir em outra comarca, seção, subseção ou em lugar incerto: 2 (dois) meses (art. 126 c/c art. 131 e art. 131)
--------------------------	---

21. (FCC/PGE-AP - 2018) O advogado José de Oliveira ajuíza ação sem procuração outorgada pelo autor, alegando urgência na tutela postulada, reintegratória na posse de imóvel. Essa conduta é

- (A) vedada, pois a procuração é requisito indispensável ao ajuizamento da demanda, o que não comporta exceções.
- (B) vedada, no caso, pois a ação reintegratória dependerá necessariamente de audiência prévia de justificação, não podendo pois ser considerada urgente.
- (C) vedada, pois só se permite o ingresso em juízo sem procuração para evitar preclusão, decadência ou prescrição do direito do autor.
- (D) permitida, mas José de Oliveira deverá prestar caução nos autos, em nome do autor, e exibir a procuração nos autos no prazo improrrogável de vinte dias.
- (E) permitida, mas José de Oliveira deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

Comentários

Segundo o art. 104, do CPC, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Em todo caso, ele deverá, independentemente de caução, exibir a procuração em um prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz (art. 104, § 1º, do CPC). No caso em questão, temos um ato considerado urgente sendo praticado por um advogado sem procuração. Como vimos, essa conduta é permitida, devendo o advogado, no entanto, apresentar a procuração dentro da quinquena legal.

Nosso gabarito, portanto, só pode ser a **alternativa E**.

As **alternativas A, B e C** falam que a conduta é vedada, o que está incorreto.

E a **alternativa D** fala na necessidade de se prestar caução, o que está incorreto, também, segundo o art. 104, § 1º.

22. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Sobre as partes e os procuradores, quanto às despesas, honorários advocatícios e multas, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

- a) Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
- b) Na sentença, havendo sucumbência recíproca, o magistrado deverá compensar os honorários advocatícios entre os procuradores das partes litigantes, determinando, ainda, o rateio das custas e despesas processuais.
- c) Fixados os honorários advocatícios em quantia certa pelo Magistrado na sentença, os juros moratórios incidirão a partir da data da publicação da sentença.



d) Se um estrangeiro, sem possuir bens imóveis no Brasil, for réu em uma ação indenizatória e apresentar reconvenção no prazo legal, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária.

e) Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderão ser cobrados em execução ou em ação autônoma.

Comentários

A **alternativa A** é correta e gabarito da questão, conforme prevê o art. 90, §4º, do CPC:

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A **alternativa B** está incorreta, pois é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Vejamos o art. 85, §14, da Lei nº 13.105/15:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A **alternativa C** está incorreta. Os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. É o que dispõe o §16, do art. 85, da referida Lei:

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

A **alternativa D** está incorreta, nos termos do art. 83, caput, do CPC:

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

A **alternativa E** está incorreta. O §18, do art. 85, da Lei nº 13.105/15, prevê que caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

23. (FCC/DPE-RS - 2018) No que se refere ao instituto do litisconsórcio é correto afirmar:

a) A vontade de duas ou mais pessoas é elemento suficiente para que figurem juntos no mesmo polo processual, caso em que se tem litisconsórcio facultativo.

b) Nos casos de litisconsórcio necessário o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário, pois o juiz não poderá decidir o mérito de modo não uniforme entre os litisconsortes.

c) A limitação ao litisconsórcio multitudinário pode ser feita pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte e é viável tanto no litisconsórcio facultativo quanto no necessário.



- d) O CPC vigente consagra o princípio da independência entre os litisconsortes, mas abre exceção em caso de litisconsórcio unitário, ao permitir que os atos de um dos litisconsortes aproveitem aos demais.
- e) A sentença de mérito proferida em processo no qual não tenham sido citados todos os litisconsortes necessários será sempre nula.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Não basta a vontade, para que duas ou mais pessoas possam litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, é necessário que (art. 113, do CPC): (i) entre elas haja comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; (ii) entre as causas haja conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ou (iii) ocorra afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

A **alternativa B** está incorreta. Nos casos de litisconsórcio necessário, o regime poderá ser tanto o do litisconsórcio unitário, quanto o do litisconsórcio simples. Devemos lembrar que o litisconsórcio necessário e o unitário não se confundem, sendo o primeiro aquele em que determinados sujeitos devem figurar, obrigatoriamente, no polo passivo da discussão e, o segundo, aquele em que o resultado para todos os litisconsortes deve ser o mesmo (uniforme). Não há uma relação de obrigatoriedade entre as duas espécies de modo que se pode falar em litisconsórcio necessário e em resultado não uniforme, no mesmo processo.

A **alternativa C** está incorreta. Segundo expressa disposição do CPC (art. 113, § 1º):

Art. 113 (...)

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. É exatamente o que prevê o art. 117, do Código. Confirmam:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, EXCETO no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

E a **alternativa E**, por fim, também está incorreta. A sentença, nesse caso, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, e será ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados (art. 115, do CPC).



LISTA DE QUESTÕES

Partes e Procuradores

FCC

1. (FCC/TRF – 4ª Região - 2019) Em regra, o autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Porém, de acordo com o Código de Processo Civil, não se exigirá essa caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte, bem como

- a) na ação cautelar, nas ações fundadas em direito indisponível e no cumprimento de sentença.
- b) na reconvenção, na ação cautelar e nas ações que versarem sobre direito real.
- c) no cumprimento de sentença, na execução fundada em título extrajudicial e nas ações que versarem sobre direito real.
- d) na reconvenção, no cumprimento de sentença e nas ações fundadas em direito indisponível.
- e) na reconvenção, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial.

2. (FCC/DPE-AM - 2018) Paulo ajuizou ação indenizatória em face de Umberto, postulando a condenação ao valor de 30 mil reais a título de danos materiais e 15 mil a título de danos morais. Ao final da instrução, o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de Paulo e condenou Umberto ao pagamento de 25 mil reais a título de danos materiais e 10 mil reais a título de danos morais, fixando em 15% do valor da condenação os honorários sucumbenciais. Irresignado, somente Umberto recorreu da sentença.

Neste caso, ao julgar o recurso interposto, o Tribunal competente

- a) poderá majorar o valor da condenação e o valor dos honorários de sucumbência em percentual superior a 20% do valor da condenação.
- b) não poderá majorar o valor da condenação e nem aumentar o valor dos honorários de sucumbência.
- c) poderá majorar o valor da condenação e o valor dos honorários de sucumbência até o máximo de 20% do valor da condenação.
- d) não poderá majorar o valor da condenação, mas poderá aumentar o valor dos honorários de sucumbência em percentual superior a 20% do valor da condenação.
- e) não poderá majorar o valor da condenação, mas poderá aumentar o valor dos honorários de sucumbência até o máximo de 20% do valor da condenação.

3. (FCC/PGE-AP - 2018) O advogado José de Oliveira ajuíza ação sem procuração outorgada pelo autor, alegando urgência na tutela postulada, reintegratória na posse de imóvel. Essa conduta é



- a) vedada, pois a procuração é requisito indispensável ao ajuizamento da demanda, o que não comporta exceções.
- b) vedada, no caso, pois a ação reintegratória dependerá necessariamente de audiência prévia de justificação, não podendo pois ser considerada urgente.
- c) vedada, pois só se permite o ingresso em juízo sem procuração para evitar preclusão, decadência ou prescrição do direito do autor.
- d) permitida, mas José de Oliveira deverá prestar caução nos autos, em nome do autor, e exhibir a procuração nos autos no prazo improrrogável de vinte dias.
- e) permitida, mas José de Oliveira deverá, independentemente de caução, exhibir a procuração no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

4. (FCC/MPE-PE - 2018) Diogo ajuizou contra Paulo ação de cobrança de alugueres, vindo a falecer no curso do processo, logo depois e oferecida a contestação e antes de proferida a sentença. Nos termos do Processo Civil, não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte do autor, o juiz deverá

- a) extinguir desde logo o processo sem resolução do mérito, o que não impede o espólio ou os sucessores de renovar a propositura da ação.
- b) extinguir desde logo o processo com resolução do mérito, o que impede o espólio ou os sucessores de renovar a propositura da ação.
- c) suspender o processo e, sem ordenar qualquer intimação, marcar prazo para que seu espólio, que for o sucessor ou, se for o caso, seus herdeiros manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
- d) suspender o processo e determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo com resolução de mérito, pela preclusão.
- e) suspender o processo e determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

5. (FCC/MPE-PE - 2018) A parte que incorrer em litigância de má-fé será condenada pelo juiz ao pagamento de multa

- a) correspondente a 1% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em 100 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
- b) que não poderá ser superior a 1% do valor corrigido da causa podendo ser fixada em até 10 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório o inestimável.
- c) que não poderá ser superior a 1% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 100 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
- d) que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 10 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
- e) que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 100 vezes o valor do salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.



6. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Sobre as partes e os procuradores, quanto às despesas, honorários advocatícios e multas, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

- a) Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
- b) Na sentença, havendo sucumbência recíproca, o magistrado deverá compensar os honorários advocatícios entre os procuradores das partes litigantes, determinando, ainda, o rateio das custas e despesas processuais.
- c) Fixados os honorários advocatícios em quantia certa pelo Magistrado na sentença, os juros moratórios incidirão a partir da data da publicação da sentença.
- d) Se um estrangeiro, sem possuir bens imóveis no Brasil, for réu em uma ação indenizatória e apresentar reconvenção no prazo legal, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária.
- e) Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderão ser cobrados em execução ou em ação autônoma.

7. (FCC/TRT-RN - 2018) Acerca dos procuradores no processo, considere:

- I. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é ineficaz para a fase de cumprimento de sentença.
- II. A procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, inclusive receber citação, confessar, desistir, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que não precisam constar de cláusula específica.
- III. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, caso em que deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.
- IV. A procuração para o foro pode ser assinada digitalmente, na forma da lei, devendo conter, obrigatoriamente, o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.
- V. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou em órgão equivalente dos países com os quais o Brasil tenha firmado acordo de cooperação internacional.

De acordo com o novo Código de Processo Civil, está correto o que consta APENAS em

- a) I e II.
- b) I e V.
- c) II e IV.
- d) III e V.
- e) III e IV.

8. (FCC/TRT-RN - 2018) De acordo com o novo Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial

- a) ao preso, seja ele autor ou réu.



- b) ao réu preso, desde que revel.
- c) a todo réu revel.
- d) ao réu revel citado por edital, mas não ao revel citado com hora certa.
- e) a toda pessoa menor de 18 anos, seja ela autora ou ré.

9. (FCC/DPE-AP - 2018) Em relação à assistência judiciária no Processo Civil:

- a) A concessão de gratuidade afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
- b) A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, mas o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
- c) O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado na petição inicial pelo autor ou na contestação pelo réu ou terceiro, exclusivamente.
- d) O juiz indeferirá de imediato o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, dessa decisão cabendo a interposição de agravo de instrumento.
- e) Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para o processo deduzida tanto pela pessoa natural ou física como pela pessoa jurídica.

10. (FCC/SABESP - 2018) Se Lucrécia interpôs recurso com o manifesto intuito de protelar a solução final do processo,

- a) fica caracterizada a litigância de má-fé, caso em que, de ofício ou a requerimento, o juiz a condenará a pagar multa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
- b) fica caracterizada a litigância de má-fé, caso em que – e somente se houver requerimento a esse respeito – o juiz poderá condená-la a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu.
- c) não fica caracterizada a litigância de má-fé, eis que não atingida a dignidade da Justiça, razão pela qual, de ofício ou a requerimento, o juiz a condenará a pagar as custas do processo a que indevidamente deu causa, ainda que se saia vencedora.
- d) fica caracterizada a litigância de má-fé, sendo que o juiz, de ofício, poderá aplicar-lhe uma multa, com base no valor atualizado da causa, e, se somente houver requerimento expresso, poderá condená-la a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
- e) não fica caracterizada a litigância de má-fé, porque o princípio da ampla defesa confere à parte o direito de se utilizar dos recursos cabíveis para fazer valer o seu direito.

Litisconsórcio

FCC

11. (FCC/TCE-RS - 2018) Há litisconsórcio unitário



- a) quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.
- b) quando, por disposição de lei, ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
- c) quando a relação jurídica discutida tiver por objeto obrigação solidária.
- d) sempre que duas ou mais pessoas litigarem, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, se entre elas houver comunhão de direito ou de obrigações relativamente à lide.
- e) sempre que duas ou mais pessoas litigarem, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, se ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

12. (FCC/Pref Caruaru - 2018) O litisconsórcio

- a) necessário poderá ser limitado pelo juiz quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando o número excessivo de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença.
- b) conduz a que os litisconsortes sejam considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.
- c) será unitário por previsão legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a requerimento da parte adversa, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
- d) implica sempre a necessidade de o juiz decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.
- e) também ocorre quando terceiro jurídica ou economicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, passe a integrar o polo ativo ou passivo da lide.

13. (FCC/DPE-RS - 2018) No que se refere ao instituto do litisconsórcio é correto afirmar:

- a) A vontade de duas ou mais pessoas é elemento suficiente para que figurem juntos no mesmo polo processual, caso em que se tem litisconsórcio facultativo.
- b) Nos casos de litisconsórcio necessário o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário, pois o juiz não poderá decidir o mérito de modo não uniforme entre os litisconsortes.
- c) A limitação ao litisconsórcio multitudinário pode ser feita pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte e é viável tanto no litisconsórcio facultativo quanto no necessário.
- d) O CPC vigente consagra o princípio da independência entre os litisconsortes, mas abre exceção em caso de litisconsórcio unitário, ao permitir que os atos de um dos litisconsortes aproveitem aos demais.
- e) A sentença de mérito proferida em processo no qual não tenham sido citados todos os litisconsortes necessários será sempre nula.

14. (FCC/TRT14ªR-RO-AC - 2016 - adaptada) Sobre o litisconsórcio e a assistência, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar:

- a) O juiz poderá limitar o litisconsórcio necessário quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
- b) Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos.



- c) A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
- d) Na assistência, sendo revel o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.
- e) A assistência não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente.

Intervenção de Terceiros

FCC

15. (FCC/TJ-CE - 2022) De acordo com o disposto no Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será,

- (A) admitido apenas na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial.
- (B) dispensado se a desconsideração for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
- (C) instaurado de ofício ou a requerimento da parte, suspendendo o processo, salvo se apresentado junto com a petição inicial.
- (D) instaurado de ofício ou a requerimento da parte, suspendendo o processo ainda que apresentado junto com a petição inicial.
- (E) resolvido por sentença.

16. (FCC/TRF – 4ª Região - 2019) Tereza ajuizou ação de indenização contra a empresa “XPTO Comércio de Produtos de Informática Ltda”. Ainda na fase instrutória do processo, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, o juiz deverá

- a) indeferir liminarmente o pedido, pois a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica só é cabível na fase de cumprimento de sentença.
- b) deferir o pedido, suspendendo o processo, desde que o requerimento tenha demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.
- c) indeferir liminarmente o pedido, pois, na fase de conhecimento, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser necessariamente requerida na petição inicial, dispensando a instauração do incidente.
- d) deferir o pedido, sem suspender o processo, desde que o requerimento tenha demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.
- e) deferir o pedido, mas somente se ficar demonstrado perigo da demora, por risco de dilapidação de bens, que justifique a instauração do incidente antes da fase de cumprimento de sentença.

17. (FCC/PGE-AP - 2018) No tocante ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considere os enunciados seguintes:

- I. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
- II. A instauração do incidente dar-se-á mesmo que a desconsideração da personalidade jurídica tenha sido requerida na petição inicial, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.



III. Concluída a instauração no incidente instaurado, será ele resolvido por meio de sentença.

IV. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) II e IV.
- c) I e IV.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

18. (FCC/MPE-PB - 2018) Em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica,

- a) o incidente de desconsideração é cabível até o final do processo de conhecimento, mas não na execução fundada em título executivo extrajudicial, pela presunção de liquidez e certeza de que este goza.
- b) dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
- c) instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será intimado para impugná-lo em dez dias, requerendo as provas pertinentes, se for o caso.
- d) concluída a instrução do incidente, se necessária, o incidente será resolvido por sentença, da qual caberá apelação.
- e) acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será anulável em relação ao requerente.

19. (FCC/DPE-RS - 2018) Pedro, quando se dirigia para casa em sua bicicleta, restou atingido por uma bola de futebol oriunda da quadra esportiva ABC Esportes, pessoa jurídica, empresa de locação de quadras esportivas, na qual locatários disputavam uma partida. Na ocasião, identificou-se que um dos integrantes da partida, João, num instante de raiva, chutou a bola para cima inadvertidamente, vindo o objeto, assim, a atingir Pedro. Em virtude disso, Pedro sofreu uma queda, causando danos a sua bicicleta, avaliados em R\$ 700,00 (setecentos reais), além de ter sofrido uma fratura no braço esquerdo, despendendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em seu tratamento e ficando impossibilitado de disputar a final do campeonato de padel que disputaria no dia seguinte ao acidente.

Diante de tais fatos, se

- a) ajuizada demanda em face da ABC Esportes no Procedimento Comum e verificada a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da ré, deverão seus sócios ser intimados para habilitação no feito no prazo de 10 dias.
- b) a ação restar ajuizada em face da ABC Esportes pelo Procedimento Comum, poderá a ré utilizar-se do instituto do chamamento ao processo em face de João, desde que entenda estarem presentes fundamentos para uma eventual ação regressiva em face desse.
- c) Pedro optar pelo ajuizamento de demanda no Juizado Especial Cível, não haverá impedimento legal para que se forme um litisconsórcio passivo entre ABC Esportes e João.



d) João habilitar-se como assistente simples da ré ABC Esportes em demanda ajuizada por Pedro, estaria ele – João – impedido de discutir a justiça da decisão após o trânsito em julgado da sentença exarada no processo, ainda que desconhecesse alegações ou provas que lhe eram favoráveis e que a ré ABC Esportes, por culpa, não tenha se utilizado.

e) a ABC Esportes, em sendo demandada por Pedro, denunciar João à lide, mas vencer a demanda principal, o pedido de denunciação da lide não será examinado, não havendo ônus sucumbenciais entre denunciante e denunciado.

20. (FCC/PGE-AP - 2018) Quando devedores solidários forem citados para compor o polo passivo da lide, na condição jurídica de terceiros, na hipótese de o credor exigir de um ou de alguns deles o pagamento da dívida comum, ter-se-á a figura processual

- a) da substituição processual.
- b) da assistência litisconsorcial.
- c) da denunciação da lide.
- d) da assistência simples.
- e) do chamamento ao processo.

21. (FCC/PGE-AP - 2018) O advogado José de Oliveira ajuíza ação sem procuração outorgada pelo autor, alegando urgência na tutela postulada, reintegratória na posse de imóvel. Essa conduta é

(A) vedada, pois a procuração é requisito indispensável ao ajuizamento da demanda, o que não comporta exceções.

(B) vedada, no caso, pois a ação reintegratória dependerá necessariamente de audiência prévia de justificação, não podendo pois ser considerada urgente.

(C) vedada, pois só se permite o ingresso em juízo sem procuração para evitar preclusão, decadência ou prescrição do direito do autor.

(D) permitida, mas José de Oliveira deverá prestar caução nos autos, em nome do autor, e exibir a procuração nos autos no prazo improrrogável de vinte dias.

(E) permitida, mas José de Oliveira deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

22. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Sobre as partes e os procuradores, quanto às despesas, honorários advocatícios e multas, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

- a) Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
- b) Na sentença, havendo sucumbência recíproca, o magistrado deverá compensar os honorários advocatícios entre os procuradores das partes litigantes, determinando, ainda, o rateio das custas e despesas processuais.
- c) Fixados os honorários advocatícios em quantia certa pelo Magistrado na sentença, os juros moratórios incidirão a partir da data da publicação da sentença.
- d) Se um estrangeiro, sem possuir bens imóveis no Brasil, for réu em uma ação indenizatória e apresentar reconvenção no prazo legal, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária.



e) Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderão ser cobrados em execução ou em ação autônoma.

23. (FCC/DPE-RS - 2018) No que se refere ao instituto do litisconsórcio é correto afirmar:

- a) A vontade de duas ou mais pessoas é elemento suficiente para que figurem juntos no mesmo polo processual, caso em que se tem litisconsórcio facultativo.
- b) Nos casos de litisconsórcio necessário o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário, pois o juiz não poderá decidir o mérito de modo não uniforme entre os litisconsortes.
- c) A limitação ao litisconsórcio multitudinário pode ser feita pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte e é viável tanto no litisconsórcio facultativo quanto no necessário.
- d) O CPC vigente consagra o princípio da independência entre os litisconsortes, mas abre exceção em caso de litisconsórcio unitário, ao permitir que os atos de um dos litisconsortes aproveitem aos demais.
- e) A sentença de mérito proferida em processo no qual não tenham sido citados todos os litisconsortes necessários será sempre nula.



GABARITO

1. E
2. E
3. E
4. E
5. D
6. A
7. E
8. B

9. B
10. A
11. A
12. B
13. D
14. A
15. B
16. B

17. C
18. B
19. C
20. E
21. E
22. A
23. D

